



مبادئ التمييز

دليل الاستخدام المصور

4	البداية والصفحة الرئيسية	1
6	المبادئ: البحث والتصفح	2
8	التنقل السريع والتصفية	3
11	اسأل المكتبة	4
13	المسار عبر الزمن	5
14	مقارنة الدوائر	6
15	قراءة المبدأ ونسخه ومشاركته	7
17	حالة المبدأ وأحكام العدول	8
19	الاستشهاد والرابط الثابت والبيانات المفتوحة	9
21	صور الصفحات والمصادر	10
22	بطاقة الحكم والإحالات	11
23	الفهرس	12
25	التشريعات	13
28	المحفوظات والملاحظات	14
30	المتابعة والتنبيه بالجديد	15
31	التحديثات وما الجديد	16
32	العمل دون اتصال والتثبيت	17
33	الإعدادات والمظهر	18
35	ملاحظاتك واقتراحاتك	19

الصفحة الرئيسية نقطة الانطلاق: تحية ومرجع بحث، ثم «بوابتا المكتبة»: المبادئ بعددها ومجموعاتها، والتشريعات بعددها وموادها وآخر ما نُشر، ثم بطاقة «اسأل المكتبة» الذهبية، وتنبيه «جديد فيما تتابعه» إن أُضيف ما يخصك، ثم ما فتحته مؤخرًا وشريط الموضوعات. وفي الحاسوب قائمة جانبية ثابتة، وفي الجوال شريط سفلي.

خطوات الاستعمال

1. افتح التطبيق من الرابط أو من أيقونته على الشاشة الرئيسية.
2. اكتب ما تبحث عنه في المربع أعلى الصفحة ثم اضغط «بحث».
3. اضغط بوابة «المبادئ» للبحث والتصفح، أو «التشريعات» لنصوص القوانين.
4. شريط «الموضوعات» يفتح موضوعًا بلمسة.
5. اكتب سؤالًا كاملًا في بطاقة «اسأل المكتبة» الذهبية ثم اضغط «اسأل».

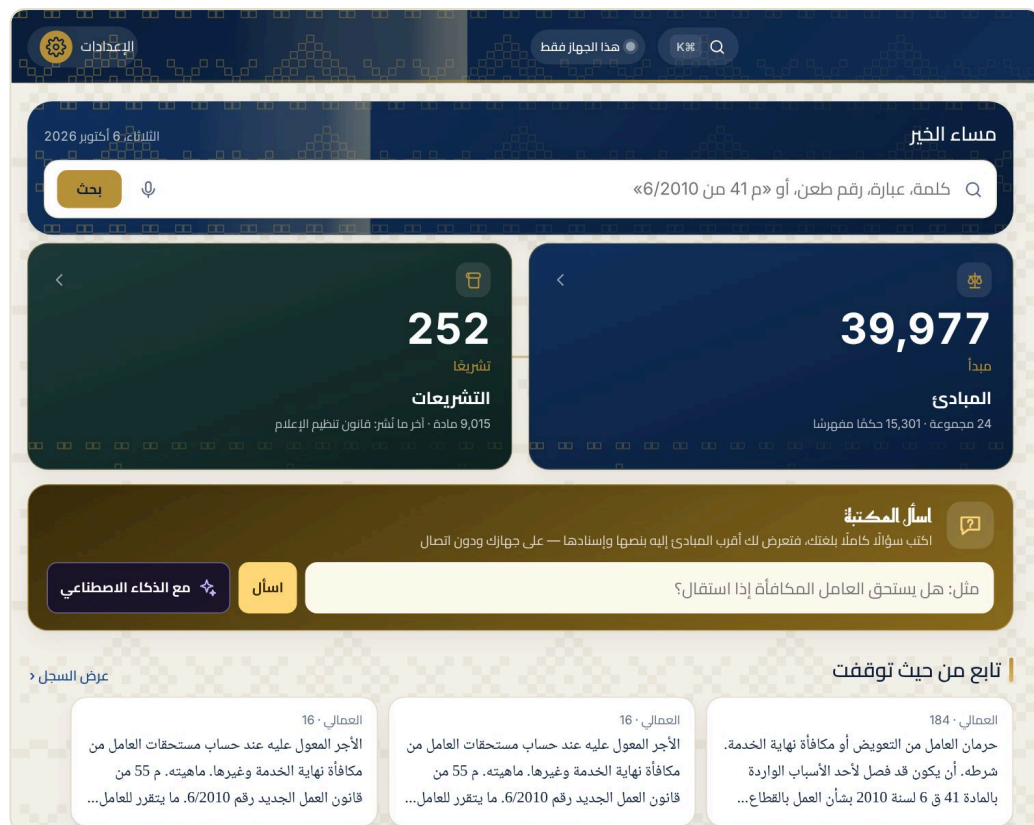
تنبيه: زر «ترتيب» بجانب «الموضوعات» يفتح وضع الترتيب في صفحة «المبادئ»: اسحب البطاقة إلى مكانها، أو رتب «بالأسهم»، فيصير ما تعمل فيه أولًا هنا وفي الرئيسية.

تنبيه: سهم الرجوع أعلى كل صفحة يعيدك إلى الصفحة السابقة.

تنبيه: القائمة الجانبية في الحاسوب تبقى ظاهرة دائمًا: أقسام العمل في أعلاها، وفي أسفلها روابط صغيرة لـ «عن المكتبة» و«الإعدادات» و«ملاحظاتك واقتراحاتك». وفي الجوال تنتقل بين الأقسام من الشريط السفلي، والباقي في «المزيد».



الآيفون



الحاسوب

الصفحة الرئيسية

صفحة «المبادئ» تجمع البحث والتصفح: قبل الكتابة تعرض الموضوعات والكتب، ومع الكتابة تعرض النتائج. يبحث في نصوص المبادئ وأسطر الإسناد معًا، ويتجاهل التشكيل والهمزات والتاء المربوطة، فتجد المبدأ مهما اختلف رسم الكلمة.

خطوات الاستعمال

1. اضغط مربع البحث فتسجل قائمة: «عمليات بحث أخيرة» (احذف أيًا منها بـ× أو امسحها كلها)، و«موضوعات تعمل فيها» محسوبة من المبادئ التي فتحتها وحفظتها، و«مواد ترجع إليها».
2. أثناء الكتابة تكمل القائمة كلمتك: عبارات، وموضوعات بعدد مبادئها، وقوانين، و«اسأل المكتبة» للعبارة الطويلة؛ تنقل بالأسهم واضغط Enter.
3. اكتب كلمة أو عبارة، أو رقم طعن مثل 730/2012، أو رقم مادة.
4. ضع العبارة بين علامتي تنصيص «...» لتبحث عنها متصلة.
5. تظهر النتائج أثناء الكتابة، والكلمات المطابقة مظلة.
6. إن كانت الكلمة موجودة في نصوص التشريعات ظهرت المواد المطابقة أولًا فوق المبادئ.
7. اضغط «عرض المزيد» أسفل القائمة لتحميل نتائج أخرى.
8. إذا كتبت عبارة من ثلاث كلمات فأكثر ظهر فوق النتائج اقتراح «اسأل المكتبة بهذه العبارة»، وزر «اسأل المكتبة» الذهبي بجانب تبويبي «المبادئ» و«التشريعات».

تنبيه: اكتب «م 41 من 6/2010» أو «الطعن 730/2012» فيظهر «انتقال مباشر» إلى المادة أو الحكم. ولرقم الطعن وسنته حقلان مستقلان، ولنطاق «التشريعات» حقلًا رقم التشريع وسنته.

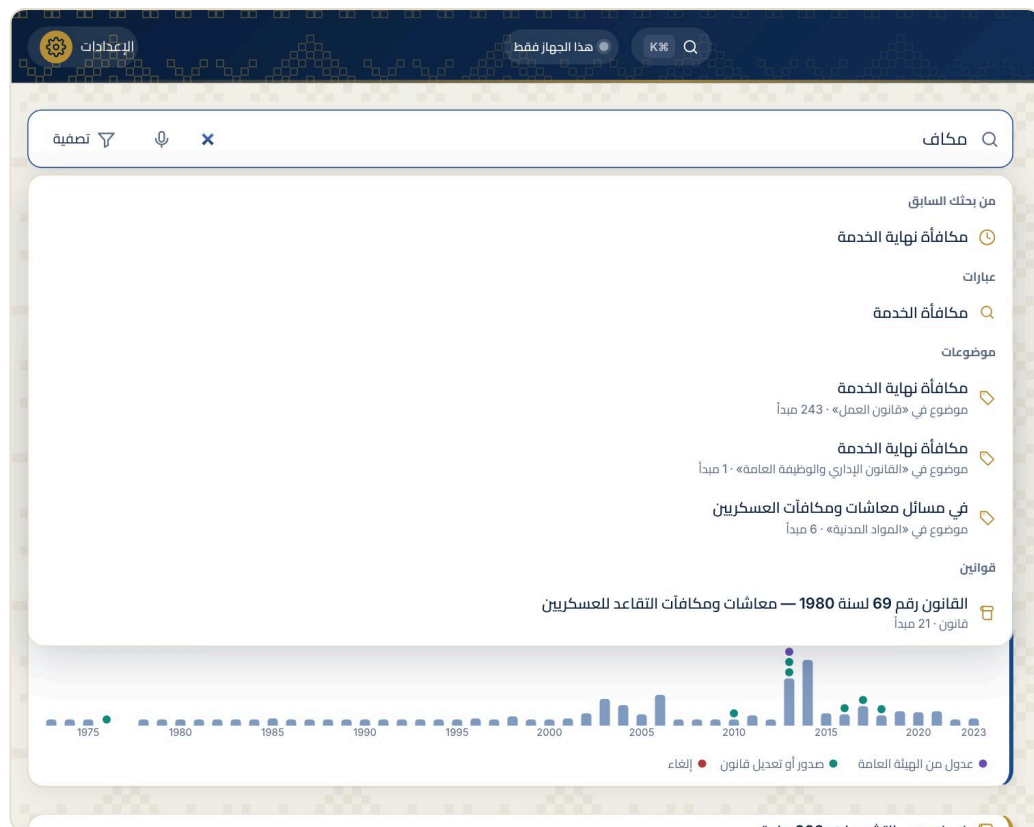
تنبيه: زر العدسة في أعلى الشاشة (أو Ctrl+K) يفتح «الانتقال السريع» من أي صفحة.

تنبيه: اضغط «/» على لوحة المفاتيح للانتقال إلى البحث من أي مكان.

تنبيه: زر الميكروفون يتيح البحث بالصوت في المتصفحات التي تدعمه.



الأيفون

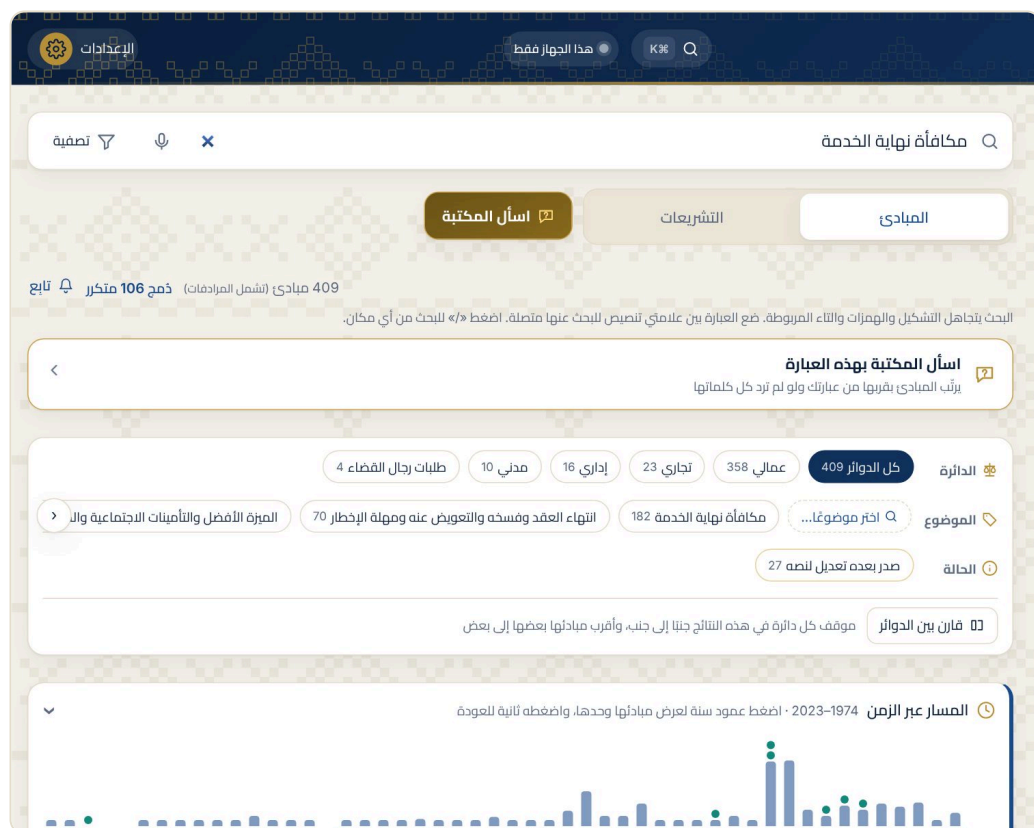


الحاسوب

قائمة الاقتراحات أثناء الكتابة



الأيفون



الحاسوب

نتائج البحث عن «مكافأة نهاية الخدمة»

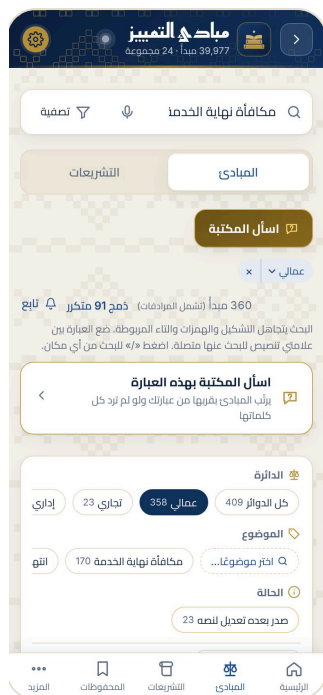
فوق النتائج لوحة «تنقل سريع» تبدل منها الدائرة أو الموضوع أو الحالة دون مغادرة الصفحة، ولكل اختيار عدد مبادئه في نتائجك. وزر «تصفية» يفتح المرشحات كلها: المجموعة والموضوع والدائرة والقانون ورقم المادة، وتُجمع مع كلمة البحث.

خطوات الاستعمال

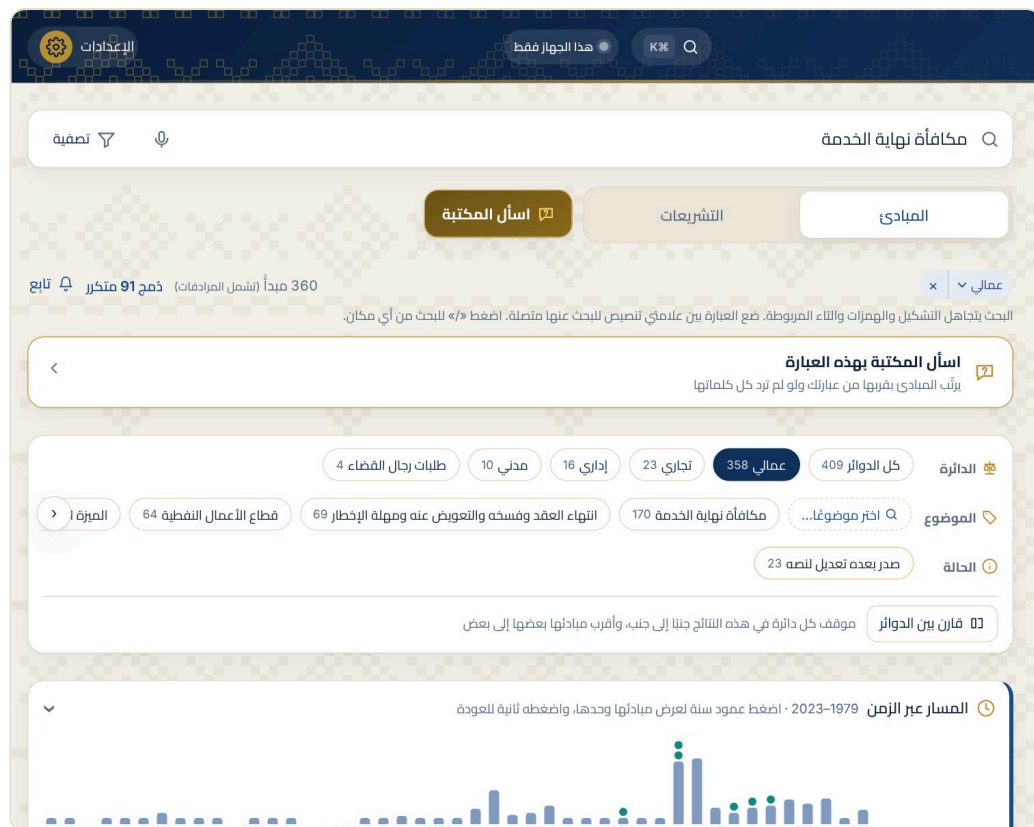
1. صف «الدائرة»: اضغط دائرة لتعرض مبادئها وحدها، واضغطها ثانية أو اضغط «كل الدوائر» لتعود إلى الكل في الصفحة نفسها.
2. صف «الموضوع»: بعد اختيار موضوع تظهر بجانبه موضوعات القسم نفسه، و«موضوع آخر...» يفتح قائمة الموضوعات كلها مع خانة بحث.
3. صف «الحالة»: «أحكام العدول» (أحكام الهيئة العامة التي عدلت عن رأي سابق)، و«الهيئة العامة» (كل ما صدر عنها)، و«صدر بعده تعديل لنصه».
4. المرشح المفعل يظهر شارة تحت شريط البحث: اضغط اسمه ▼ لتختار غيره من قائمة، واضغط × لإزالته.
5. زر «تصفية» يفتح المرشحات كلها، ومنها رقم المادة و«يحتاج مراجعة فقط».

تنبيه: لعرض المكتبة كلها دون بحث: في صفحة «المبادئ» اضغط «اعرض كل المبادئ»، أو «أحكام العدول من الهيئة العامة»، أو بطاقة «الهيئة العامة» في «تصفح حسب الدائرة».

تنبيه: السطر الصغير أعلى كل بطاقة اسم الكتاب الذي نُشر فيه المبدأ وبابه، أما الدائرة فوسمها في طرف البطاقة «دائرة...»؛ فقد تجد مبدأً من الدائرة الإدارية منشورًا في باب العمل، لأن الإدارية تفصل في رواتب الموظفين وإجازاتهم وتأميناتهم.



الآيفون

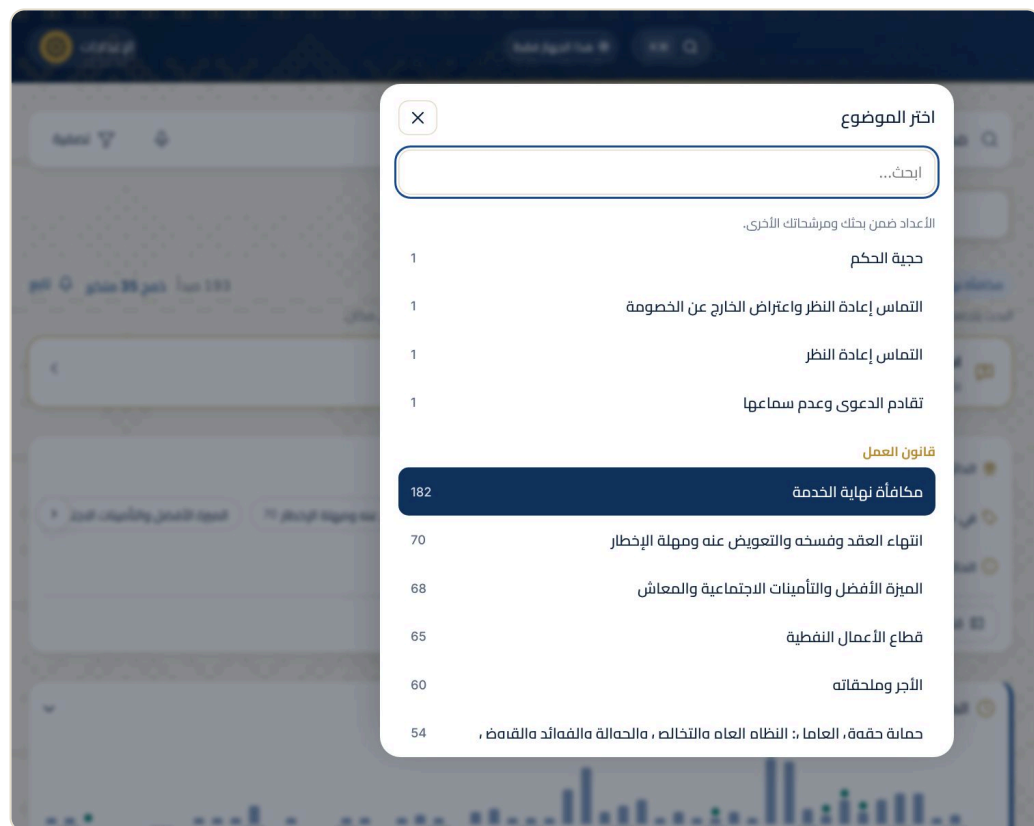


الحاسوب

لوحة التنقل السريع بعد اختيار الدائرة العملية



الآيفون



الحاسوب

قائمة اختيار الموضوع من شارة المرشح

ابحث في نص المبدأ أ

المبادئ

أسأل المكتبة

السنة

مثل 2012

مثل 730

المجموعة

الكل

الموضوع

ابحث في الموضوعات...

الكل

الدائرة

ابحث في الدوائر...

الكل

القانون

ابحث باسم القانون أو رقمه...

القانون رقم 6 لسنة 2010 — قانون العمل في

المزيد

المحفوظات

التشريعات

المبادئ

الرئيسية

الآيفون

الإعدادات

هذا الجهاز فقط

ابحث في نص المبدأ أو الإسناد: مكافأة نهاية الخدمة، 423/2003، «الفصل التعسفي»

المبادئ

التشريعات

أسأل المكتبة

السنة

مثل 2012

مثل 730

المجموعة

الموضوع

الدائرة

القانون

ابحث في الموضوعات...

الكل

ابحث في الدوائر...

الكل

ابحث باسم القانون أو رقمه...

القانون رقم 6 لسنة 2010 — قأ

المادة

41

يحتاج مراجعة فقط

القانون رقم 6 لسنة 2010 — قانون العمل في القطاع الأهلي

المادة 41

22 مبدأ 1 مكرر

تابع

الموضوع

اختر موضوعاً...

انتهاء العقد وفسخه والتعويض عنه ومهلة الإخطار 19

مكافأة نهاية الخدمة 8

التزامات العامل 4

مدة العقد وتجديده

المسار عبر الزمن

2013-2023

اضغط عمود سنة لعرض مبادئها وحدها، واضغطه ثانية للعودة

الحاسوب

لوحة التصفية مع قانون العمل والمادة 41

اكتب سؤالاً كاملاً بلغتك كما تكتبه لزميل، فتعرض لك المكتبة أقرب المبادئ إليه بنصها كما ورد في المصدر مع إسنادها، مرتبة بقربها من سؤالك ولو لم ترد كل كلماتها فيها. يعمل على جهازك ودون اتصال، ولا يكتب جواباً من عنده. والفرق عن البحث العادي: البحث يعرض كل مبدأ وردت فيه كل كلماتك ويناسب الكلمة والعبارة ورقم الطعن، أما «اسأل المكتبة» فيرتب المبادئ بحسب قربها من السؤال كله ولو غابت بعض كلماته. وزر «مع الذكاء الاصطناعي» يرسل سؤالك مع هذه المبادئ إلى مساعد تختاره ليكتب خلاصة منها وحدها.

خطوات الاستعمال

1. افتح «اسأل المكتبة» من البطاقة الذهبية في الرئيسية، أو من القائمة الجانبية، أو من الزر الذهبي في صفحة «المبادئ».
2. اكتب سؤالك ثم اضغط «اسأل» (أو استعمل الميكروفون).
3. أعلى الجواب: عناصر سؤالك (وما شُطب منها لم يرد في أي مبدأ فجَّز مرادفه)، وكم مبدأً يجمع أغلبها، والدوائر وسنوات الجلسات، وأكثر المواد وروداً.
4. فوق كل مبدأ مؤشر أخضر يبين قدر ما يجمعه من عناصر سؤالك.
5. «نسخ أقرب خمسة بنصها وإسنادها» يجهزها للإيراد في مذكرة أو حكم.
6. زر «مع الذكاء الاصطناعي» ♦ بجانب «اسأل»: يجمع المبادئ على جهازك ثم يفتح المساعد (Claude أو ChatGPT) ومعه سؤالك والمبادئ، وتبقى صفحة المبادئ خلفه لتراجع ما استند إليه. في أول مرة تختار المساعد ويُحفظ اختيارك.

تنبيه: وإن بدأت بالسؤال العادي فبطاقة «اطلب خلاصة من مساعد ذكاء اصطناعي» تحت ملخص الجواب تؤدي الغرض نفسه: يجهز سؤالك مع أقرب المبادئ وتعليمات بأن يجيب منها وحدها ويحيل إلى رقم كل مبدأ، ثم تنسخه أو تفتحه في Claude أو ChatGPT. لا يغادر شيء جهازك إلا عند ضغطك، وما يكتبه المساعد صياغته هو لا نص المحكمة.

تنبيه: الترتيب آلي بحسب تقارب الألفاظ؛ اقرأ المبدأ وإسناده قبل الاعتماد عليه.

مبادئ التمييز 39,977 مبدأ · 24 مجموعة

اسأل المكتبة

هل يستحق العامل مكافأة نهاية الد

مع الذكاء الاصطناعي

عناصر السؤال: يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة استقال خمس سنوات

46 مبدأ تجمع أغلب عناصر سؤالك. في أقرب 15 عمالي (11)، إداري (3)، مدني (1) · الجلسات 2000-2021 · أحدثها 26/05/2021.

أكثر المواد وروداً فيها: م 51 - قانون العمل في القطاع الأهلي 9 م 18 - قانون العمل في قطاع الأعمال النشطة 8 م 11 - قانون التأمينات الاجتماعية 8 م 82 - قانون التأمينات الاجتماعية 8 م 83 - قانون التأمينات الاجتماعية 8 م 4 - قانون العمل في القطاع الأهلي 7

نسخ أقرب خمسة بنصها وإسنادها

البحث العادي بالعبارة

اطلب خلاصة من مساعد ذكاء اصطناعي اختياري

يُجهر سؤالك مع أقرب 8 مبادئ بنصها وإسنادها، مع تعليمات بأن يجب منها وحدها ويحيل إلى رقم كل مبدأ، ويصرح إن لم تكف. لا تتضمن المبادئ أسماء الخصوم.

عند الضغط فقط يغادر السؤال ونصوص المبادئ جوازك إلى الخدمة التي تختارها. ما يكتبه المساعد صيغته هو لا نص المحكمة؛ فارجع إلى المبدأ نفسه قبل الاعتماد عليه.

نسخ السؤال مع المبادئ

افتح في ChatGPT

افتح في Claude

الرئيسية المبادئ التشريعات المحفوظات المزيد

الآيفون

البيانات هذا الجهاز فقط K% Q

اسأل المكتبة رجوع

هل يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة إذا استقال قبل خمس سنوات

مع الذكاء الاصطناعي

عناصر السؤال: يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة استقال خمس سنوات

46 مبدأ تجمع أغلب عناصر سؤالك. في أقرب 15 عمالي (11)، إداري (3)، مدني (1) · الجلسات 2000-2021 · أحدثها 26/05/2021.

أكثر المواد وروداً فيها: م 51 - قانون العمل في القطاع الأهلي 9 م 18 - قانون العمل في قطاع الأعمال النشطة 8 م 11 - قانون التأمينات الاجتماعية 8 م 82 - قانون التأمينات الاجتماعية 8 م 83 - قانون التأمينات الاجتماعية 8 م 4 - قانون العمل في القطاع الأهلي 7

نسخ أقرب خمسة بنصها وإسنادها

البحث العادي بالعبارة

اطلب خلاصة من مساعد ذكاء اصطناعي اختياري

يُجهر سؤالك مع أقرب 8 مبادئ بنصها وإسنادها، مع تعليمات بأن يجب منها وحدها ويحيل إلى رقم كل مبدأ، ويصرح إن لم تكف. لا تتضمن المبادئ أسماء الخصوم.

عند الضغط فقط يغادر السؤال ونصوص المبادئ جوازك إلى الخدمة التي تختارها. ما يكتبه المساعد صيغته هو لا نص المحكمة؛ فارجع إلى المبدأ نفسه قبل الاعتماد عليه.

نسخ السؤال مع المبادئ

افتح في ChatGPT

افتح في Claude

أقرب المبادئ إلى سؤالك

يجمع أغلب عناصر السؤال

476 مرجع العمالي 2023

دائرة عمالي

الحاسوب

جواب «اسأل المكتبة»

نسخ أقرب خمسة بنصها وإسنادها

البحث العادي بالعبارة

اطلب خلاصة من مساعد ذكاء اصطناعي اختياري

يُجهر سؤالك مع أقرب 8 مبادئ بنصها وإسنادها، مع تعليمات بأن يجب منها وحدها ويحيل إلى رقم كل مبدأ، ويصرح إن لم تكف. لا تتضمن المبادئ أسماء الخصوم.

عند الضغط فقط يغادر السؤال ونصوص المبادئ جوازك إلى الخدمة التي تختارها. ما يكتبه المساعد صيغته هو لا نص المحكمة؛ فارجع إلى المبدأ نفسه قبل الاعتماد عليه.

نسخ السؤال مع المبادئ

افتح في ChatGPT

افتح في Claude

أقرب المبادئ إلى سؤالك

يجمع أغلب عناصر السؤال

476 MRJ-0476 مرجع العمالي 2023 دائرة عمالي

عمل "صور من ملحقات الأجر: مكافأة نهاية الخدمة".

- حدد المشرع أحوال الاستحقاق الجزئي لمكافأة نهاية الخدمة لدى استقالة لعمال بعقد غير محدد المدة. مناط ذلك: استحقاقه لها بواقع النصف إذا كانت مدة خدمته لا تقل عن ثلاث سنوات ولم تبلغ خمس سنوات. استحقاق ثلثها إذا أتم السنوات الخمس دون أن يكمل العشر سنوات. استحقاق المكافأة كاملة إذا أتم العشر سنوات. مثال.

(الطعن رقم 523 لسنة 2020 عمالي جلسة 26/5/2021) الحكم 50

القاعدة — نص الحكم

من المستقر عليه - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 53 من القانون 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي على أن "يستحق العامل نصف مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة (51) إذا قام بإنهاء العقد غير محدد المدة من جانبه وكانت مدة خدمته لا تقل عن ثلاث سنوات ولم تبلغ خمس سنوات، فإذا بلغت مدة خدمته خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات استحق ثلثي المكافأة، وإذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات يستحق المكافأة كاملة، يدل وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية - على أن المشرع حدد أحوال الاستحقاق

الرئيسية المبادئ التشريعات المحفوظات المزيد

الآيفون

نسخ أقرب خمسة بنصها وإسنادها

البحث العادي بالعبارة

اطلب خلاصة من مساعد ذكاء اصطناعي اختياري

يُجهر سؤالك مع أقرب 8 مبادئ بنصها وإسنادها، مع تعليمات بأن يجب منها وحدها ويحيل إلى رقم كل مبدأ، ويصرح إن لم تكف. لا تتضمن المبادئ أسماء الخصوم.

عند الضغط فقط يغادر السؤال ونصوص المبادئ جوازك إلى الخدمة التي تختارها. ما يكتبه المساعد صيغته هو لا نص المحكمة؛ فارجع إلى المبدأ نفسه قبل الاعتماد عليه.

نسخ السؤال مع المبادئ

افتح في ChatGPT

افتح في Claude

أقرب المبادئ إلى سؤالك

يجمع أغلب عناصر السؤال

476 MRJ-0476 مرجع العمالي 2023 دائرة عمالي

عمل "صور من ملحقات الأجر: مكافأة نهاية الخدمة".

- حدد المشرع أحوال الاستحقاق الجزئي لمكافأة نهاية الخدمة لدى استقالة لعمال بعقد غير محدد المدة. مناط ذلك: استحقاقه لها بواقع النصف إذا كانت مدة خدمته لا تقل عن ثلاث سنوات ولم تبلغ خمس سنوات. استحقاق ثلثها إذا أتم السنوات الخمس دون أن يكمل العشر سنوات. استحقاق المكافأة كاملة إذا أتم العشر سنوات. مثال.

(الطعن رقم 523 لسنة 2020 عمالي جلسة 26/5/2021) الحكم 50

القاعدة — نص الحكم

من المستقر عليه - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 53 من القانون 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي على أن "يستحق العامل نصف مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة (51) إذا قام بإنهاء العقد غير محدد المدة من جانبه وكانت مدة خدمته لا تقل عن ثلاث سنوات ولم تبلغ خمس سنوات، فإذا بلغت مدة خدمته خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات استحق ثلثي المكافأة، وإذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات يستحق المكافأة كاملة، يدل وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية - على أن المشرع حدد أحوال الاستحقاق

الحاسوب

الخيار الاختياري: مساعد خارجي

فوق نتائج أي بحث أو موضوع رسم يوزع المبادئ على سنوات الجلسات، فترى متى كثر القضاء في المسألة ومتى قل، ومعه علامات: بنفسجية للعدول من الهيئة العامة، وخضراء مزرققة لصدور أهم القوانين في النتائج أو تعديلها، وحمراء للإلغاء.

خطوات الاستعمال

1. ابحث بكلمة أو اختر موضوعاً أو دائرة.
2. قف على عمود لترى عدد مبادئ السنة وما فيها من علامات.
3. اضغط عمود سنة لعرض مبادئها وحدها: تبهرت بقية الأعمدة ويظهر «معروض الآن: مبادئ جلسات...».
4. اضغط العمود ثانياً أو «X كل السنوات» للعودة.
5. اضغط «عدول من الهيئة العامة» تحت الرسم لعرض أحكام العدول وحدها.

تنبيه: يظهر الرسم إذا كانت النتائج ثمانية مبادئ فأكثر موزعة على أكثر من سنة، ولا يُطبع.

مكافأة نهاية الخدمة

المسار عبر الزمن

2023-1974 - اضغط عمود سنة لعرض مبادئها وحدها، واضغط...

معروض الآن: مبادئ جلسات 2014 فقط (55)

عدول من الهيئة العامة • صدور أو تعديل قانون • إلغاء

X كل السنوات

في نصوص التشريعات: 14 مادة

مادة (32) - قانون العمل في القطاع الأهلي - مادة (41) - قانون العمل في القطاع الأهلي...

26 V09L-0026

العمالي > عناصر عقد العمل > طريقة احتساب الأجر وملحقاته:-

محكمة الموضوع. لها سلطة تقدير توافر أو عدم توافر العامل بالتزامه.

- تقدير قيام المبرر لفصل العامل بدون إعلان أو مكافأة نهاية الخدمة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 41 ق العمل رقم 6 لسنة 2010. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك، إقامة قضائها على أسباب سائقة تكفي لحمله.

- الأجر المعول عليه عند حساب مستحقات العامل من مكافأة نهاية الخدمة وغيرها، شموله بالإضافة إلى الأجر الأساسي كل ما يؤدي للعامل ويدخل في ذمته من جانب صاحب العمل في صورة منتظمة ومستمرة ويعتمد عليه في تنظيم معيشته سواء كان ذلك في صورة علاوات أو مكافآت أو بدلات أو منح أو مزايا نقدية. م 55 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي.

(الطعن 226 لسنة 2013 مدني جلسة 24/3/2014 لم ينشر) الحكم - 5 -

مكافأة نهاية الخدمة

المسار عبر الزمن

2023-1974 - اضغط عمود سنة لعرض مبادئها وحدها، واضغط ثانية للعودة

معروض الآن: مبادئ جلسات 2014 فقط (55)

عدول من الهيئة العامة • صدور أو تعديل قانون • إلغاء

X كل السنوات

في نصوص التشريعات: 14 مادة

مادة (32) - قانون العمل في القطاع الأهلي - مادة (41) - قانون العمل في القطاع الأهلي...

26 V09L-0026

العمالي > عناصر عقد العمل > طريقة احتساب الأجر وملحقاته:-

محكمة الموضوع. لها سلطة تقدير توافر أو عدم توافر العامل بالتزامه.

- تقدير قيام المبرر لفصل العامل بدون إعلان أو مكافأة نهاية الخدمة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 41 ق العمل رقم 6 لسنة 2010. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك، إقامة قضائها على أسباب سائقة تكفي لحمله.

- الأجر المعول عليه عند حساب مستحقات العامل من مكافأة نهاية الخدمة وغيرها، شموله بالإضافة إلى الأجر الأساسي كل ما يؤدي للعامل ويدخل في ذمته من جانب صاحب العمل في صورة منتظمة ومستمرة ويعتمد عليه في تنظيم معيشته سواء كان ذلك في صورة علاوات أو مكافآت أو بدلات أو منح أو مزايا نقدية. م 55 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي.

(الطعن 226 لسنة 2013 مدني جلسة 24/3/2014 لم ينشر) الحكم - 5 -

الحاسوب

المسار عبر الزمن بعد اختيار سنة

تعرض موقف كل دائرة في نطاق واحد (بحث أو موضوع أو مادة) جنباً إلى جنب، وأقرب المبادئ بين الدوائر بعضها إلى بعض مع تظليل ما ورد في أحد النصين دون الآخر، لتبيّن الاتفاق أو الاختلاف بنفسك.

خطوات الاستعمال

1. من لوحة التنقل السريع فوق النتائج اضغط «قارن بين الدوائر»، أو من صفحة المادة «قارن بين الدوائر في هذه المادة».
2. بطاقات الدوائر أعلى الصفحة: عدد مبادئ كل دائرة وسنواتها.
3. «أقرب المبادئ بين الدوائر»: مبدآن متقاربان من دائرتين، و«قارنهما كاملين» يعرض النصين كاملين.
4. «اتفاق الدوائر في الصياغة» مطوي: ما تطابق نصه تقريباً بين دائرتين.
5. «موقف كل دائرة»: أعمدة متجاورة في الحاسوب؛ وفي الهاتف اختر الدائرة من البطاقات.

تنبيه: التقارب ترشيح آلي للقراءة لا حكم بوجود تعارض. والتعارض الذي يثبت بمراجعة القاضي يوسم «اختلاف مع دائرة أخرى» في بطاقة المبدأ.

مبادئ التمييز
39,977 مبدأ · 24 مجموعة

مقارنة الدوائر

النطاق: «مكافأة نهاية الخدمة» · 409 مبادئ تغيير النطاق

تجاري مبدأ 23 2006-1974	عمالي مبدأ 358 2023-1979
مدني مبدأ 10 2017-2013	إداري مبدأ 16 2017-1997
طلبات رجال القضاء مبدأ 4 2015-2013	

أقرب المبادئ بين الدوائر

مبادئ من دوائر مختلفة تتقارب أفعالها في هذا النطاق — أقرأها مغا لتبين هل اتفقت الدوائر أو اختلفت. المطال ورد في أحد النصين دون الآخر. هذا ترشيح آلي للقراءة، لا حكم بوجود تعارض.

28/05/2014 الطعن 145/2013 و 137/2013
أجر العامل. شموله الأجر الأساسي وكل ما يؤدي للعامل ويدخل في ذمته من جانب صاحب العمل بصفة منتظمة ومستمرة ويعتمد عليه في تنظيم معيشته سواء كان ذلك في صورة علاوة أو مكافآت أو بدلات أو منح أو مزايا نقدية. ما يقرر للعامل من غير صاحب العمل كالعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد الممنوحة من الدولة للكويتيين العاملين في القطاع الأهلي وفق م 3 ق 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية...

افتح المبدأ ومصدره >

التيفون

الإعدادات

هذا الجهاز فقط

مقارنة الدوائر

النطاق: «مكافأة نهاية الخدمة» · 409 مبادئ تغيير النطاق

طلبات رجال القضاء مبدأ 4 2015-2013	مدني مبدأ 10 2017-2013	إداري مبدأ 16 2017-1997	تجاري مبدأ 23 2006-1974	عمالي مبدأ 358 2023-1979
---	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

أقرب المبادئ بين الدوائر

مبادئ من دوائر مختلفة تتقارب أفعالها في هذا النطاق — أقرأها مغا لتبين هل اتفقت الدوائر أو اختلفت. المطال ورد في أحد النصين دون الآخر. هذا ترشيح آلي للقراءة، لا حكم بوجود تعارض.

24/03/2014 الطعن 226/2013
الأجر المعمول عليه عند حساب مستحقات العامل من مكافأة نهاية الخدمة وغيرها. شموله بالإضافة إلى الأجر الأساسي كل ما يؤدي للعامل ويدخل في ذمته من جانب صاحب العمل في صورة منتظمة ومستمرة ويعتمد عليه في تنظيم معيشته سواء كان ذلك في صورة علاوات أو مكافأة أو بدلات أو منح أو مزايا نقدية. م 55 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي.

افتح المبدأ ومصدره >

28/05/2014 الطعن 145/2013 و 137/2013
أجر العامل. شموله الأجر الأساسي وكل ما يؤدي للعامل ويدخل في ذمته من جانب صاحب العمل بصفة منتظمة ومستمرة ويعتمد عليه في تنظيم معيشته سواء كان ذلك في صورة علاوة أو مكافآت أو بدلات أو منح أو مزايا نقدية. ما يقرر للعامل من غير صاحب العمل كالعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد الممنوحة من الدولة للكويتيين العاملين في القطاع الأهلي وفق م 3 ق 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية...

افتح المبدأ ومصدره >

24/10/2012 الطعن 256/2005
عمالي

24/03/2014 الطعن 226/2013
مدني

الحاسوب

مقارنة الدوائر في «مكافأة نهاية الخدمة»

صفحة المبدأ تعرض نصه حرفيًا كما في مصدره، وسطر الإسناد (رقم الطعن وتاريخ الجلسة)، والموضوع، والقوانين والمواد التي يذكرها.

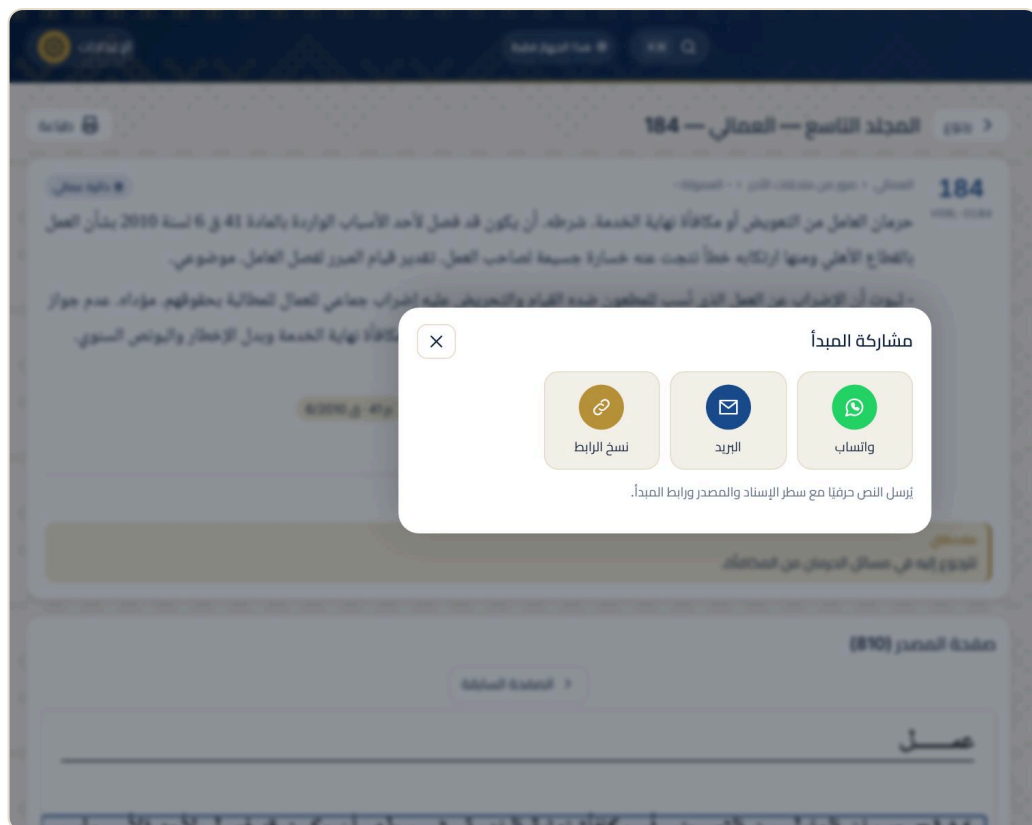
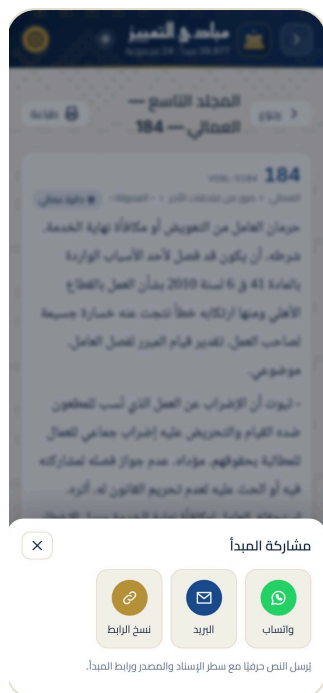
خطوات الاستعمال

1. اضغط «فتح» على أي مبدأ في النتائج.
2. «نسخ» ينسخ النص مع الإسناد والمصدر بصيغة جاهزة للإيراد في المذكرات والأحكام.
3. «مشاركة» يرسله عبر واتساب أو البريد أو ينسخ رابطته.
4. «حفظ» يضعه في مجلد من مجلداتك، و«ملاحظة» يضيف تعليقك الخاص.
5. «طباعة» أعلى الصفحة تطبع المبدأ وحده، أو مع صورة صفحته، أو صورة الصفحة فقط، دون بقية التطبيق.
6. «استماع» يقرأ المبدأ بصوت عربي، مع شريط للإيقاف المؤقت والتنقل بين الجمل وتغيير السرعة.
7. شارات القوانين الذهبية تفتح نص المادة نفسها في قسم التشريعات.

تنبيه: على الهاتف تظهر «نسخ» و«حفظ» و«مشاركة» والملاحظة والاستماع، ونسخ الإسناد وحده أو النص وحده أو الرابط، وكل مبادئ الحكم.

تنبيه: أسفل الصفحة زرا «السابق» و«التالي» للتنقل بين مبادئ المجموعة نفسها.





الحاسوب

نافذة المشاركة

في بطاقة كل مبدأ شريط حالة: «متواتر» إذا قررته المحكمة بنصه في أحكام أخرى، و«حكم عدول من الهيئة العامة»، وتنبيه أصفر «صدر بعده تعديل/إلغاء للنص الذي طبقه» إذا عُدلت المادة التي طبقها أو ألغي قانونها بعد جلسته. وفي صفحة المادة المعدلة «النص في تاريخ معين».

خطوات الاستعمال

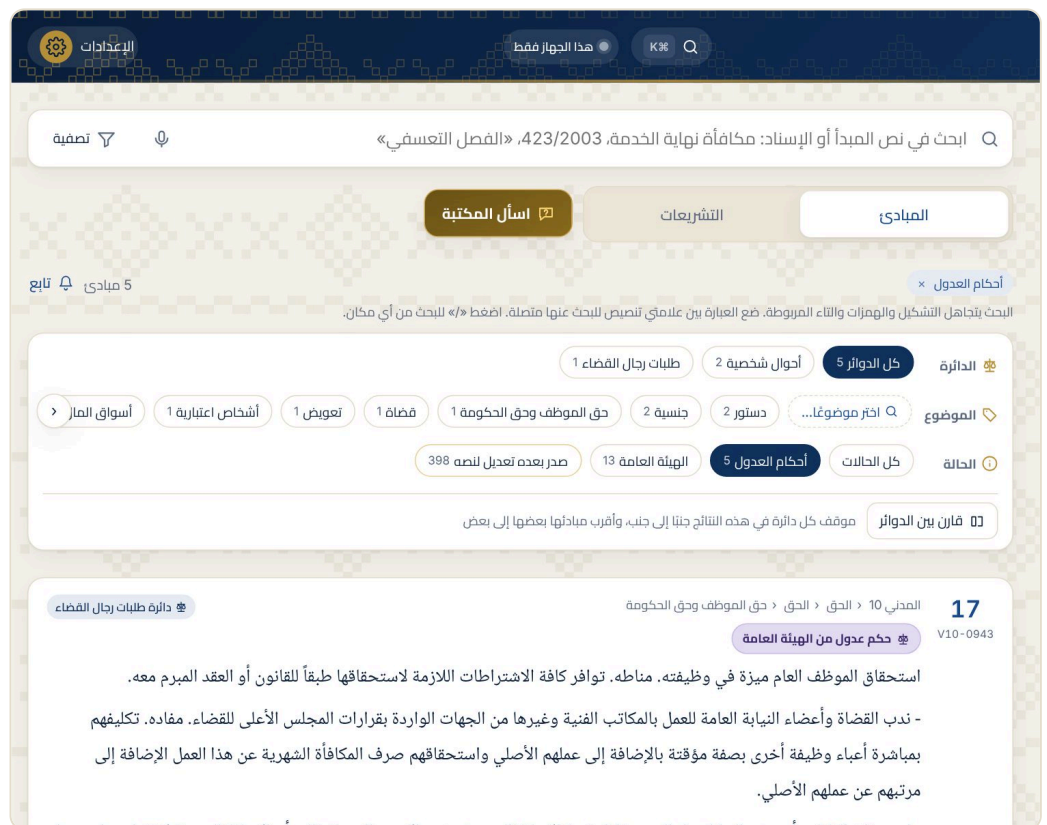
1. للوصول إلى أحكام الهيئة العامة والعدول: في صفحة «المبادئ» اضغط «أحكام العدول من الهيئة العامة»، أو صف «الحالة» في لوحة التنقل السريع، أو بطاقة «الهيئة العامة» في «تصفح حسب الدائرة».
2. افتح التنبيه الأصفر لترى التشريع اللاحق وتاريخه، ورايطي «النص يوم الجلسة» و«النص بعد التعديل».
3. في صفحة المادة: اختر إصدارًا من الشريط أو تاريخًا من منتقي التاريخ، و«الأحدث» و«نص المصدر».

تنبيه: وسم «عُدل عنه» الأحمر و«اختلاف مع دائرة أخرى» لا يوضعان آليًا، بل بعد مراجعة القاضي.

تنبيه: تاريخ التعديل هو تاريخ صدور التشريع المعدل، والتعديل الجزئي يُذكر ولا يُدمج في النص.



الأيفون



الحاسوب

أحكام العدول من الهيئة العامة

مبادئ التمييز 39,977 مبدأ 24 مجموعة

التشريعات > قانون العمل في القطاع الأهلي > الباب الثالث - عقد العمل الفردي > الفصل الثالث - في انتهاء عقد العمل ومكافأة نهاية الخدمة

مادة (51) - قانون العمل في القطاع الأهلي

طباعة > رجوع

في هذه المادة (36) > تابع > قارن بين الدوائر في هذه المادة

النص في تاريخ معين

التاريخ 01/07/2014

نص المصدر

نقذت جزئيا 03/07/2017

نقذت جزئيا 30/04/2018

في 07/01/2014: نص المصدر (النص الأصلي كما صدر، دون التعديلات اللاحقة). تاريخ التعديل هو تاريخ صدور التشريع المعدل؛ تحقق من تاريخ العمل به.

يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة على الوجه الآتي:

أ - أجر عشرة أيام عن كل سنة خدمة من السنوات الخمس الأولى وخمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة على أجر سنة وذلك للعمال الذين يتقاضون أجورهم باليومية أو بالاسبوع أو بالساعة أو بالقطعة.

ب - أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنة ونصف وذلك للعمال الذين يتقاضون أجورهم بالشهر.

ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاها منها في العمل وتستقطع من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعامل قيمة ما قد يكون عليه من ديون أو قروض.

ويراعى في ذلك أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أن يلتزم صاحب العمل بدفع صافي الفرق بين المبالغ التي تحملها نظير اشتراك العامل في التأمينات الاجتماعية والمبالغ المستحقة عن مكافأة نهاية الخدمة.

النص الأصلي كما صدر، دون التعديلات اللاحقة.

الأيافون

البيانات هذا الجهاز فقط K% Q

التشريعات > قانون العمل في القطاع الأهلي > الباب الثالث - عقد العمل الفردي > الفصل الثالث - في انتهاء عقد العمل ومكافأة نهاية الخدمة

مادة (51) - قانون العمل في القطاع الأهلي

رجوع >

قضاء التمييز في هذه المادة (36) > تابع > قارن بين الدوائر في هذه المادة

النص في تاريخ معين التاريخ 01/07/2014

نص المصدر

نقذت جزئيا 03/07/2017

نقذت جزئيا 30/04/2018

في 07/01/2014: نص المصدر (النص الأصلي كما صدر، دون التعديلات اللاحقة). تاريخ التعديل هو تاريخ صدور التشريع المعدل؛ تحقق من تاريخ العمل به.

يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة على الوجه الآتي:

أ - أجر عشرة أيام عن كل سنة خدمة من السنوات الخمس الأولى وخمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة على أجر سنة وذلك للعمال الذين يتقاضون أجورهم باليومية أو بالاسبوع أو بالساعة أو بالقطعة.

ب - أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنة ونصف وذلك للعمال الذين يتقاضون أجورهم بالشهر.

ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاها منها في العمل وتستقطع من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعامل قيمة ما قد يكون عليه من ديون أو قروض.

ويراعى في ذلك أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أن يلتزم صاحب العمل بدفع صافي الفرق بين المبالغ التي تحملها نظير اشتراك العامل في التأمينات الاجتماعية والمبالغ المستحقة عن مكافأة نهاية الخدمة.

النص الأصلي كما صدر، دون التعديلات اللاحقة.

الحاسوب

المادة 51 من قانون العمل: النص في تاريخ معين

لكل مبدأ معرّف ثابت مبني على الحكم لا على الكتاب، مثل L/4-2020-523: رقم الطعن، وسنته، ورمز الدائرة، وترتيب المبدأ في الحكم. رابطة لا يتغير بعد أي تحديث للمكتبة، فاعتمد عليه في الإحالة من مذكراتك وأحكامك وتطبيقاتك. وزر «استشهاد» يعطيك الإسناد بصيغة موحدة، وصفحة «البيانات المفتوحة» تنزل المبادئ إلى ملف.

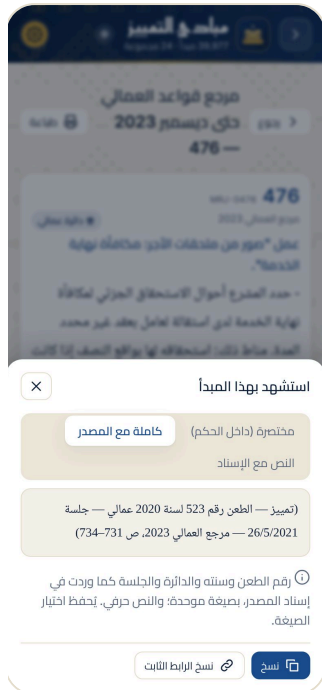
خطوات الاستعمال

1. اضغط «استشهاد» في بطاقة المبدأ (وعلى الهاتف من «...»).
2. اختر الصيغة: مختصرة (داخل الحكم)، أو كاملة مع المصدر والصفحة، أو النص مع الإسناد؛ يُحفظ اختيارك.
3. اضغط «نسخ»، أو «نسخ الرابط الثابت».
4. في «المحفوظات» اضغط «استشهاد بالكل» لتنسخ مبادئ المجلد مرتبة بالأحدث.
5. ألصق في البحث أي استشهاد منسوخ من حكم أو مذكرة، مثل «الطعن رقم 523 لسنة 2020 عمالي جلسة 26/5/2021»، فيظهر الحكم في «انتقال مباشر».
6. من «عن المكتبة» ← «البيانات المفتوحة» (أو «المزيد» في الجوال): اختر النطاق (المكتبة كلها، أو دائرة، أو مجموعة) والصيغة (Excel CSV أو JSON)، ثم «تنزيل».

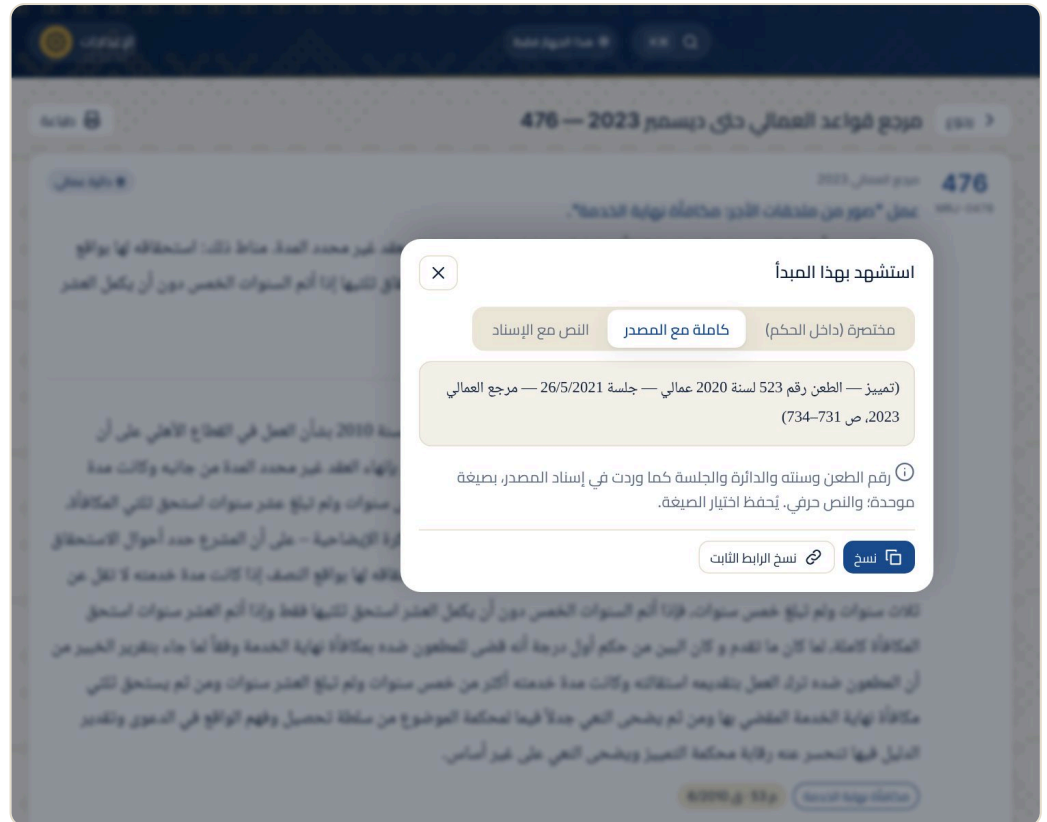
تنبيه: رموز الدوائر في المعرّف: C تجاري، V مدني، P جزائي، L عمالي، F أحوال شخصية، A إداري، J طلبات رجال القضاء، G تظلمات، H هيئة عامة.

تنبيه: رقم الطعن وسنته والدائرة والجلسة في الاستشهاد هي نفسها الواردة في إسناد المصدر بصيغة موحدة، والنص حرفي.

تنبيه: الروابط القديمة (.../p/#) ما زالت تعمل.



الأيفون



الحاسوب

نافذة «استشهد»



الأيفون



الحاسوب

البيانات المفتوحة

كل مبدأ مربوط بصورة صفحته في الكتاب الأصلي، وموضعه عليها محدد بإطار، ليُطابق النص بالمصدر بنظرة.

خطوات الاستعمال

1. في بطاقة المبدأ اضغط زر رقم الصفحة (مثل «ص 97»).
2. تنفتح لوحة جانبية فيها صورة الصفحة والمبدأ محدد عليها.
3. افتح «نص الصفحة المستخرج» لقراءة سطور الصفحة نصًا.
4. في صفحة المبدأ تظهر صورة المصدر أيضًا أسفل النص.

تنبيه: صور الصفحات تُحفظ في الجهاز عند فتحها، فتعمل بعد ذلك دون اتصال.

إغلاق

العمالي 1840 · ص 810

الصفحة السابقة

نص

٢٠١١- جرتِ العامل من التعويض أو مكافأة نهاية الخدمة، شريطة أن يكون قد فصل لأحد الأسباب الواردة بالمواد ٩١ و ٩٢ من شأن العمل والقطاع الأهلي ومنها ارتكابه خطأ نتجت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل. تقدير قيام المبرر لفصل العامل. موضوعي.

- يثبت أن الإضراب من العمل الذي أسبب للمطعون ضده التعويض عليه إضراب جماعي تمسك للمطعون به، مؤداه، عدم جواز فصله لمشاركته فيه أو الحث عليه لعدم تحريم القانون له، أورد، استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة وبطل الإخطار واليوتنص السنوي. (نقض ٢٠١٢/٢٢٠ عتالي جلسة ٢٠١٢/٢٢٠ لم يشر)

- المقابل التقدي للإجازة:-

١٨٥- الإجازات السنوية - حكمتها - نقل حق العامل فيها بالنظام العام، جزاء إخلال صاحب العمل بمنحها للعامل.

(نقض ٨١/٨٨ عتالي جلسة ١٩٨٢/١/١٤ مع قسم الأول - المجلد الثاني ص ٣٧٦)

١٨٦- حق العامل في الأجازة السنوية تنظمه بالنظام العام، مؤداه، جزاء إخلال صاحب بمنحها للعامل التعويض عليه عما لم يحصل عليه منها.

(نقض ٨١/٨٨ عتالي جلسة ١٩٨٢/١/١٤ مع قسم الأول - المجلد الثاني ص ٣٧٦)

١٨٧- حق العامل في الأجازة السنوية تنظمه بالنظام العام، تستلزم عنه غير جائز على رب العامل منه إياها ولو لم ينفذها أو تعويضه عما لم يحصل عليه منها، عدم إثبات حصول العامل على إجازته يقع على رب العمل.

(نقض ٨١/٨٨ عتالي جلسة ١٩٨٢/١/١٤ مع قسم الأول - المجلد الثاني ص ٣٧٦)

١٨٨- بطلان الإجازة - كيف تحسم.

(نقض ٨١/٨٨ عتالي جلسة ١٩٨٢/١/١٤ مع قسم الأول - المجلد الثاني ص ٣٧٦)

١٨٩- أحضر العامل الذي يحسب على أساسه مقابل مدة الأجازة أو بدل الإضراب لا تدخل فيه المنحة السنوية، على ذلك.

(نقض ٨١/٨٨ عتالي جلسة ١٩٨٢/١/١٤ مع قسم الأول - المجلد الثاني ص ٣٧٦)

١٩٠- حق العامل في الأجازة السنوية تنظمه بالنظام العام، جزاء إخلال صاحب العمل بها، يعطى للعامل الحق في إياها ولو لم ينفذها أو تعويضه عما لم يحصل عليه منها، عدم إثبات حصول العامل على إجازته يقع على رب العمل.

(نقض ٨١/٨٨ عتالي جلسة ١٩٨٢/١/١٤ مع قسم الأول - المجلد الثاني ص ٣٧٦)

١٩١- الإجازة السنوية للعامل تستلزم عنه غير جائز على رب العامل، حصول العامل على إجازة غير مدفوعة الأجر لا يخرجه من الحصول على إجازته السنوية.

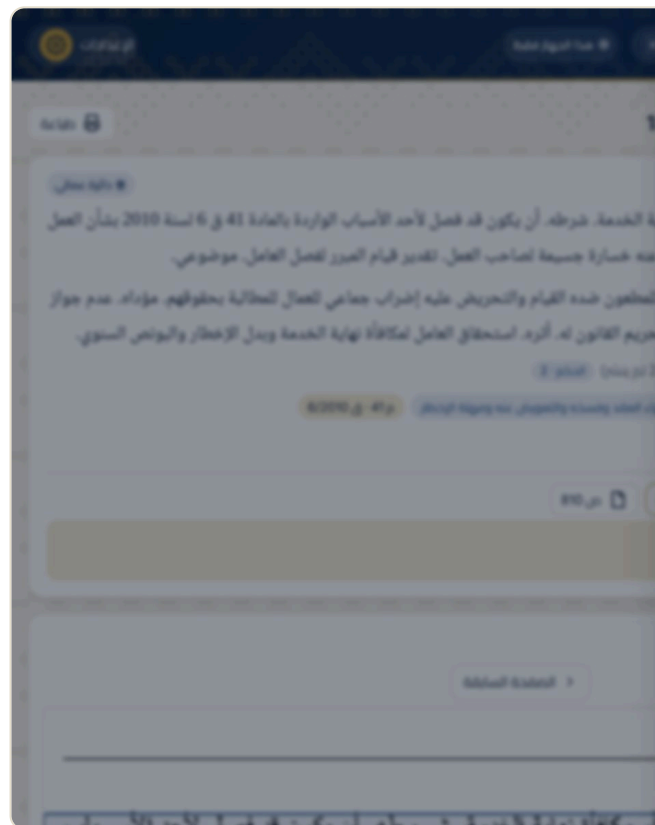
(نقض ٨١/٨٨ عتالي جلسة ١٩٨٢/١/١٤ مع قسم الأول - المجلد الثاني ص ٣٧٦)

٨١٠ - -

الصفحة 810 من الكتاب

نص الصفحة المستخرج

الصفحة التالية



الحاسوب

لوحة صورة الصفحة

إغلاق

الصفحة السابقة

٢٠١١- نهاية الخدمة، شريطة أن يكون قد فصل لأحد الأسباب الواردة بالمواد ٩١ و ٩٢ من شأن العمل والقطاع الأهلي ومنها ارتكابه خطأ نتجت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل. تقدير قيام المبرر لفصل العامل. موضوعي.

- يثبت أن الإضراب من العمل الذي أسبب للمطعون ضده التعويض عليه إضراب جماعي تمسك للمطعون به، مؤداه، عدم جواز فصله لمشاركته فيه أو الحث عليه لعدم تحريم القانون له، أورد، استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة وبطل الإخطار واليوتنص السنوي. (نقض ٢٠١٢/٢٢٠ عتالي جلسة ٢٠١٢/٢٢٠ لم يشر)

حق العامل فيها بالنظام العام، جزاء إخلال صاحب العمل

١٩٨١/١٢ مع قسم الأول - المجلد الثاني ص ٣٧٦

قته بالنظام العام، مؤداه، جزاء إخلال صاحب بمنحها للعامل منها.

١٩٨٢/١٢ مع قسم الأول - المجلد الثاني ص ٣٧٦

تعلق بالنظام العام، تستلزم عنه غير جائز على رب العامل عما لم يحصل عليه منها، عدم إثبات حصول العامل على

١٩٨٣/١٢ مع قسم الأول - المجلد الثاني ص ٣٧٦

١٩٨٣/١٢ مع قسم الأول - المجلد الثاني ص ٣٧٦

نفسه مقابل مدة الأجازة أو بدل الإضراب لا تدخل فيه المنحة

تجمع كل المبادئ المستخلصة من الطعن الواحد، ولو وردت في أكثر من مجموعة، مع الدائرة وتاريخ الجلسة.

خطوات الاستعمال

1. اضغط زر «الحكم» بجانب سطر الإسناد في أي مبدأ.
2. تظهر بطاقة فيها رقم الطعن والدائرة والجلسة وعدد المبادئ والمصادر.
3. تحتها كل المبادئ المستخلصة من هذا الحكم.

تنبيه: البحث يشمل مرادفات الكلمة (مثل «تسريح» و«فصل» و«إنهاء الخدمة»)، وتظهر النتائج الحرفية أولاً؛ وللمطابقة الحرفية وحدها ضع العبارة بين علامتي تنصيص.

تنبيه: المبدأ المنشور في أكثر من كتاب يظهر في النتائج مرة واحدة، وتحت «ورد أيضاً في» بالمواضع الأخرى؛ والمبدأ الذي قرره المحكمة بنصه في أحكام متعاقبة يتصدره أحدث حكم، وتحت «وتواتر عليه» بسنوات الأحكام الأخرى. وزر «دُمج ... متكرر» بجانب العدد يعرض كل المواضع.

تنبيه: «من الحكم نفسه» تدل على مبادئ أخرى قررها الحكم ذاته في مسائل مختلفة.

مبادئ التمييز 39,977 مبدأ · 24 مجموعة

بطاقة الحكم

الطعن 730/2012 الدائرة عمالي
الجلسة 21/01/2014 المبادئ 2
ورد في العمالي
سطر الإسناد كما في المصدر: (الطعن 730/2012 عمالي جلسة 21/1/2014 لم ينشر)

184 V09L-0184
العمالي > صور من ملفقات الأجر > - العمولة: > دائرة عمالي

حرمان العامل من التعويض أو مكافأة نهاية الخدمة.
شرطه. أن يكون قد فصل لأحد الأسباب الواردة بالمادة 41 ق 6 لسنة 2010 بشأن العمل
بالمادة 41 ق 6 لسنة 2010 بشأن العمل بالقطاع
الأهلي ومنها ارتكابه خطأ نتجت عنه خسارة جسيمة
لصاحب العمل. تقدير قيام المبرر لفصل العامل.
موضوعي.

- ثبوت أن الإضراب عن العمل الذي تُسبب للمطعون
ضده القيام والتحرير عليه إضراب جماعي للعامل
للمطالبة بحقوقهم. مؤداه. عدم جواز فصله لمشاركته
فيه أو الحث عليه لعدم تحريم القانون له. أثره.
استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة وبدل الإخطار

الآيفون

البيانات K% Q

بطاقة الحكم

الطعن 730/2012 الدائرة عمالي
الجلسة 21/01/2014 المبادئ 2
ورد في العمالي
سطر الإسناد كما في المصدر: (الطعن 730/2012 عمالي جلسة 21/1/2014 لم ينشر)

184 V09L-0184
العمالي > صور من ملفقات الأجر > - العمولة: > دائرة عمالي

حرمان العامل من التعويض أو مكافأة نهاية الخدمة. شرطه. أن يكون قد فصل لأحد الأسباب الواردة بالمادة 41 ق 6 لسنة 2010 بشأن العمل
بالقطاع الأهلي ومنها ارتكابه خطأ نتجت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل. تقدير قيام المبرر لفصل العامل. موضوعي.

- ثبوت أن الإضراب عن العمل الذي تُسبب للمطعون ضده القيام والتحرير عليه إضراب جماعي للعامل للمطالبة بحقوقهم. مؤداه. عدم جواز فصله لمشاركته فيه أو الحث عليه لعدم تحريم القانون له. أثره. استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة وبدل الإخطار والبونص السنوي.

(الطعن 730/2012 عمالي جلسة 21/1/2014 لم ينشر) الحكم - 2

الأجر وملحقاته

1 قانون 10 مبدأ مرتبط 2 موضوعات أخرى >

810 ص 810 محفوظ استشهد نسخ

ملحظي
للرجوع إليه في مسائل الحرمان من المكافأة.

1065 V09L-1065
العمالي > الدعوى العمالية > - التحكيم في المنازعات العمالية: > دائرة عمالي

منازعات العمل الجماعية. ماهيتها: المنازعات التي تنشأ بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع عماله أو فريق منهم بسبب العمل أو

الحاسوب

بطاقة الحكم

تصفح المكتبة دون بحث: بالموضوعات مرتبة في عائلات، أو بالقوانين وموادها، أو بالكتب وأبوابها كما وردت فيها.

خطوات الاستعمال

1. على الهاتف: من «المزيد» اختر «الفهرس». وعلى الحاسوب: من القائمة الجانبية.
2. «الموضوعات»: اختر عائلة ثم موضوعًا لعرض مبادئه.
3. «القوانين»: اختر قانونًا لترى المواد التي تذكرها المبادئ، واشتداد اللون يدل على كثرتها.
4. «الكتب»: تصفح كل كتاب بأبوابه وعناوينه.

تنبيه: في صفحة القانون شريط «النص الكامل لهذا القانون متاح» إن كان نصه في قسم التشريعات.

الفهرس

التصنيف الموحد يجمع مبادئ كل المجموعات تحت موضوع واحد مهما اختلف تيوب كتابها. التصنيف وصف مساعد لا يغيّر شيئاً من النص.

ابحث عن موضوع...

إجراءات التقاضي
الطلبات والخبرة · الحكم وتسيبه وحجته · الطعن بالتمييز · رفع الدعوى وشروط قبولها والإعلان...
18,113 مبدأ · 128 موضوعاً

قانون العمل
الأجر وملحقاته · انتهاء العقد وفسخه والتعويض عنه ومهله الإحجاز · حماية حقوق العامل · عقد العمل...
4,363 مبدأ · 17 موضوعاً

الملكية والعقار
ملكية · تسجيل · شيوخ · حيازة...
289 مبدأ · 17 موضوعاً

الجزاء (قانون العقوبات)
أنواع من العقوبات التبعية والعقوبات...
3,493 مبدأ · 256 موضوعاً

القانون المدني
بيع · تملك مساكن الدولة · وكالة · إيجار...
7,366 مبدأ · 728 موضوعاً

القانون الإداري والوظيفة العامة
القرار الإداري · غير مصنف · قرار إداري · الموظف العام...
2,329 مبدأ · 293 موضوعاً

الأحوال الشخصية
أحوال شخصية · النفقة · الفرق بالقضاء · غير مصنف...
1,548 مبدأ · 149 موضوعاً

الالتزامات والعقود والمسؤولية
عقد · تعويض · التزام · مسؤولية...
2,416 مبدأ · 45 موضوعاً

مصادر القانون التجاري والأعمال التجارية
شؤون القضاة وتنظيم القضاء شؤون القضاة والمجلس الأعلى للقضاء
شؤون القضاة وتنظيم القضاء شؤون القضاة والمجلس الأعلى للقضاء

الإجراءات والمحاكمات الجزائية
إثبات · محكمة الموضوع · التحقيق

التشريع
البرلمان · القوانين · القوانين

الكتب
الكتب

التيفون

الحاسوب

الفهرس: الموضوعات



مواد قانون العمل التي تذكرها المبادئ

نصوص القوانين والمراسيم بقوانين، ثم المراسيم واللوائح والقرارات، مادةً مادة. مع كل مادة صورة صفحتها في الطبعة، وحواشي التعديل، وفقرات المذكرة الإيضاحية التي تذكرها، ومبادئ التمييز التي تحيل إليها.

خطوات الاستعمال

1. اضغط «التشريعات» في الشريط السفلي (أو القائمة الجانبية على الحاسوب)، واختار التبويب: القوانين، أو المراسيم واللوائح والقرارات.
2. صفّ القائمة بالمجموعة، أو ابحث باسم القانون أو رقمه.
3. في صفحة القانون افتح الأبواب والفصول، أو ابحث في مواد بكلمة أو برقم مادة.
4. في صفحة المادة: النص، وحاشية الطبعة، وصورة الصفحة، والمذكرة، ثم «قضاء التمييز في هذه المادة»: سطر يلخص عدد المبادئ والأحكام وسنواتها، والمبادئ الأحدث أولاً، ومسائل المادة لتصفيتها بلمسة.
5. «نسخ» ينسخ المادة مع اسم القانون ونسخة النص، و«استماع» يقرأها.
6. «طباعة» في صفحة المادة: نصها، أو مع صورة صفحتها، أو مع المبادئ التي تذكرها. وفي صفحة القانون: نصه كاملاً.

تنبيه: في المادة المعدلة بنص استبدال كامل، زر «قارن بالنص السابق» يبيّن المحذوف والمضاف كلمةً كلمة.

تنبيه: النصوص كما وردت في طبعة وزارة العدل (فبراير 2011)، ومعها التعديلات المنشورة في الجريدة الرسمية بعدها في «النص في تاريخ معيّن» وفي شريط التعديلات؛ وراجع الجريدة الرسمية قبل الاعتماد.

تنبيه: في صفحة المادة: «قارن بين الدوائر في هذه المادة» و«تابع» لتنبيهك بما يُضاف من مبادئها.



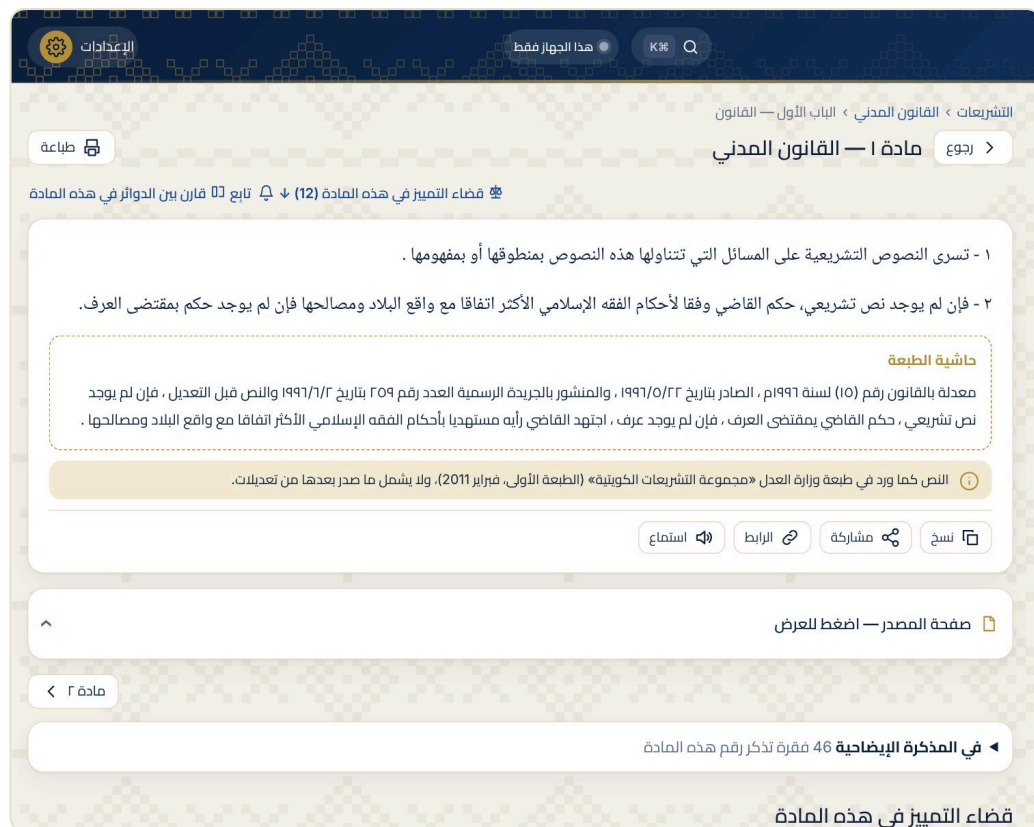
الآيفون



26



الآيفون



الحاسوب

المادة مع حاشية الطبعة

مجلداتك الخاصة للمبادئ التي تحتاجها، وملاحظاتك عليها. تُحفظ في جهازك، وتنقلها إلى أجهزتك الأخرى بالمرزامة المشفرة أو بنسخة احتياطية.

خطوات الاستعمال

1. اضغط «حفظ» على أي مبدأ واختر مجلدًا أو أنشئ مجلدًا جديدًا.
2. اضغط «المحفوظات» لعرض المجلدات وما فيها.
3. اطبع مجلدًا أو انسخه كاملًا من الأزرار أعلاه.
4. لتظهر محفوظاتك على أجهزتك الأخرى: من الإعدادات ← «المرزامة بين أجهزتك» اعتمد رمز مرزامة، ثم احفظ الملف المشفر في مجلدك السحابي (OneDrive أو iCloud أو Google Drive) واجلبه على الجهاز الآخر بالرمز نفسه.
5. في «السجل» زر النجمة يضيف ما فتحت إلى المحفوظات؛ السجل نفسه لا يُزامن.

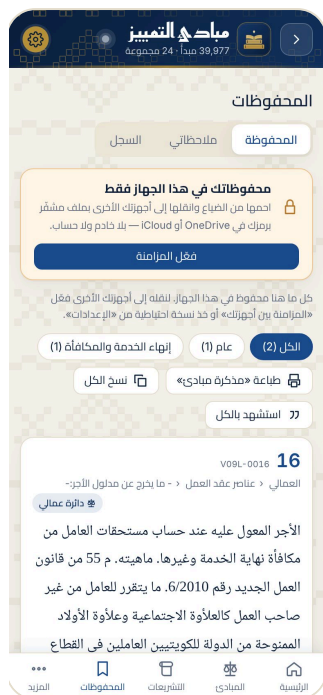
تنبيه: مؤشر المرزامة أعلى الشاشة بجانب الإعدادات: رمادي «هذا الجهاز فقط»، وبرتقالي «لم يُحفظ»، وأخضر «مُزامن». اضغطه لتفعيل المرزامة أو للمرزامة فورًا. وفي أعلى «المحفوظات» بطاقة بحالتها وزر «زامن الآن».

تنبيه: على الحاسوب إذا ربطت مجلد المرزامة تجري المرزامة تلقائيًا عند فتح التطبيق وبعد كل حفظ أو ملاحظة. وعلى الآيفون يذكرك التطبيق إذا مرَّ يومان على تغييرات لم تُحفظ، بزر «احفظ الآن».

تنبيه: تُزامن المحفوظات والمجلدات والملاحظات وما تتابعه وتفضيلات الاستشهاد والمساعد.

تنبيه: لا خادم ولا حساب: الملف مشفر على جهازك برمك، ولا يُفتح دونه. وإن نسيت الرمز بقيت بيانات جهازك سليمة.

تنبيه: على الآيفون ثبت التطبيق على الشاشة الرئيسية، وإلا قد يمسح Safari المحفوظات إن لم تفتحه أسبوعيًا.



الآيفون



الحاسوب

المحفوظات

تابع موضوعاً أو دائرة أو مادة أو بحثاً، فإذا أُضيفت إلى المكتبة دفعة جديدة من المبادئ ظهر في الرئيسية «جديد فيما تتابعه» بعددها، وصفحة «ما تتابعه» تعرضها.

خطوات الاستعمال

1. في نتائج البحث أو الموضوع اضغط «تابع» 🔔 بجانب عدد النتائج، أو في صفحة المادة «تابع».
2. عند إضافة مبادئ جديدة تظهر بطاقة «جديد فيما تتابعه» في الرئيسية؛ اضغطها.
3. في «ما تتابعه»: لكل متابعة عدد مبادئها والجديد فيها، و«اعرض» يفتحها في البحث، و«تتابعه» يلغي المتابعة.
4. اضغط «تم الاطلاع على الجديد» ليُنبّه بعد ذلك إلى ما يُضاف لاحقاً فقط.

تنبيه: تُحفظ المتابعات في هذا الجهاز. وتجد «ما تتابعه» في «المزيد» وأعلى «المحفوظات».



الحاسوب

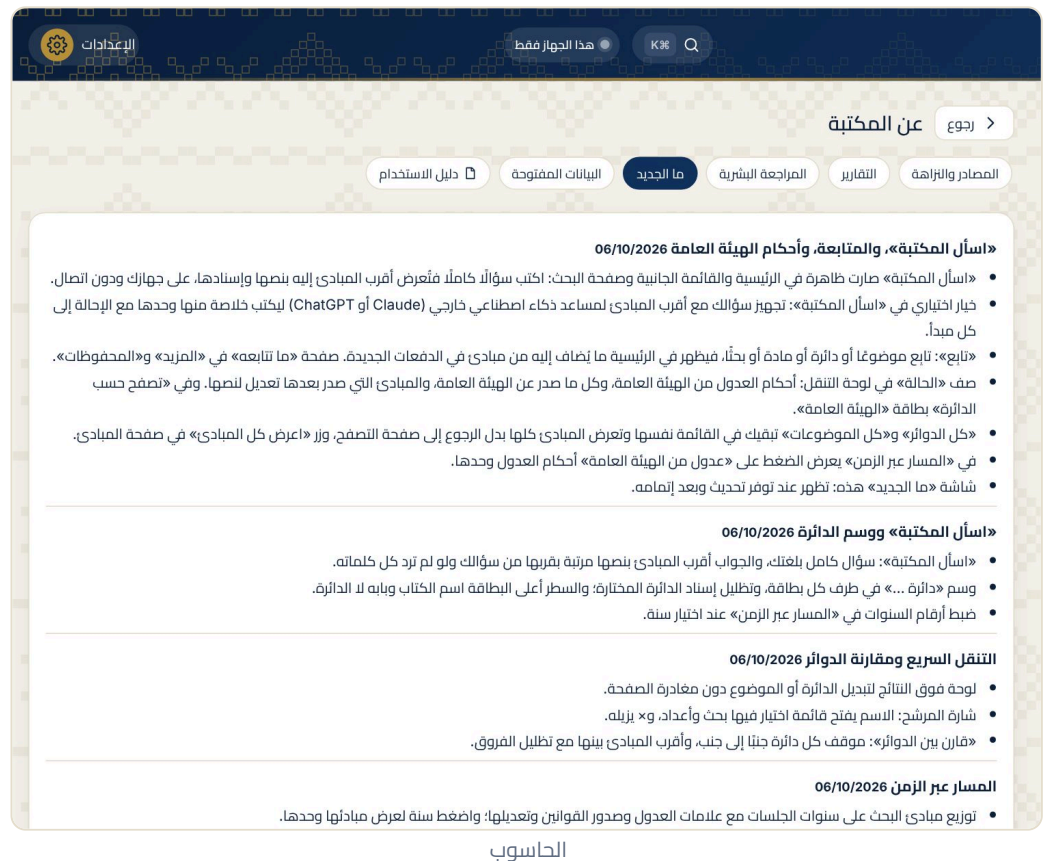
ما تتابعه والجديد فيه

عند نشر تحديث يظهر تنبيه «يتوفر تحديث جديد» مع عنوانه، وزر «ما الجديد؟» يعرض تفاصيله قبل التحديث. وبعد إتمامه تفتح شاشة «تم التحديث — ما الجديد» مرة واحدة.

خطوات الاستعمال

1. اضغط «ما الجديد؟» في التنبيه لترى محتويات التحديث، ثم «تحديث الآن».
2. بعد إعادة التحميل تظهر شاشة «تم التحديث — ما الجديد».
3. سجل التحديثات كله في «عن المكتبة» ← «ما الجديد».

تنبيه: «لاحقًا» يؤجل التنبيه حتى تفتح التطبيق مرة أخرى.



الحاسوب

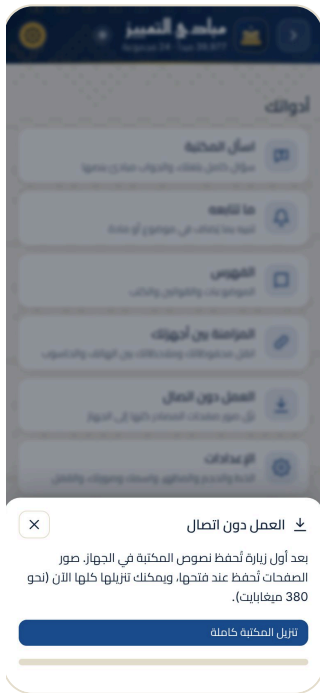
ما الجديد في «عن المكتبة»

بعد أول زيارة تُحفظ نصوص المكتبة في الجهاز فتعمل دون إنترنت، ويمكن تنزيل صور الصفحات كلها وتثبيت التطبيق على الشاشة الرئيسية.

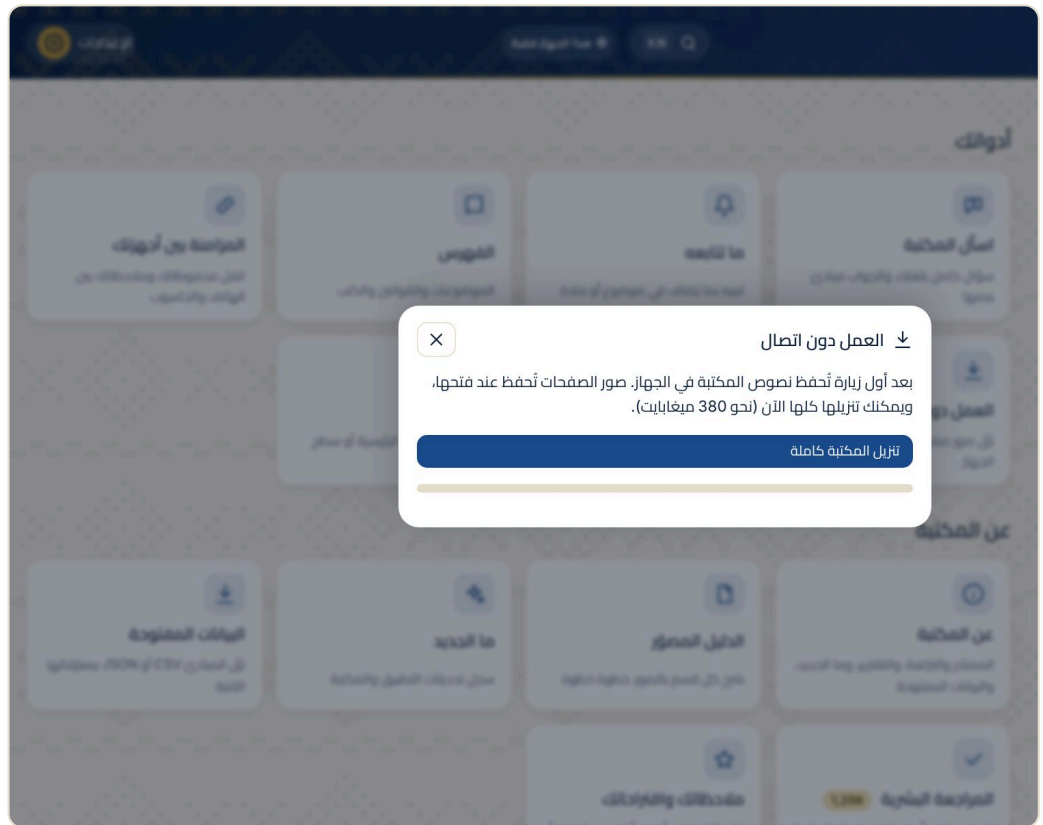
خطوات الاستعمال

1. من «المزيد» (أو القائمة الجانبية) اختر «العمل دون اتصال».
2. اضغط «تنزيل الكل» لحفظ صور الصفحات، وانتظر اكتمال الشريط.
3. لتثبيت التطبيق على الآيفون: زر المشاركة في سفاري ثم «إضافة إلى الشاشة الرئيسية».
4. على أندرويد والحاسوب: اختر «تثبيت التطبيق».

تنبيه: التنزيل الكامل كبير، فيُفضّل على شبكة واي فاي.



الآيفون



الحاسوب

نافذة العمل دون اتصال

اسمك وصورتك في الترحيب، وقفل التطبيق برمز، وخط النصوص وحجمه وتباعد الأسطر، والوضع الفاتح أو الداكن.

خطوات الاستعمال

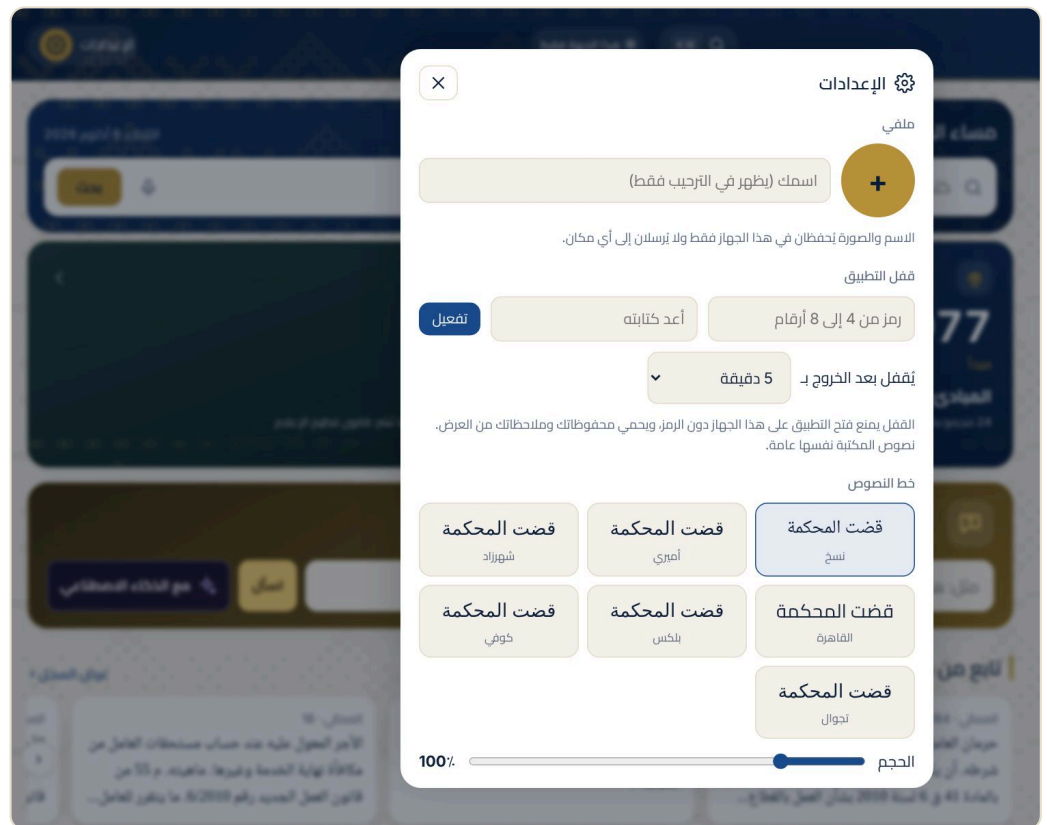
1. اضغط «الإعدادات».
2. اختر خط النصوص وحرك مؤشر الحجم حتى يريحك، والمعاينة تتغير فوراً.
3. اختر المظهر: تلقائي أو فاتح أو داكن.
4. في «الاستماع» اختر الصوت العربي والسرعة، واضغط «تجربة».
5. لتفعيل القفل اكتب رمزاً من 4 إلى 8 أرقام مرتين ثم «تفعيل».

تنبيه: في آخر الإعدادات رقم الإصدار، لتعرف أن لديك آخر تحديث. ومنها تعيد عرض «الجولة التعريفية».

تنبيه: عنوان «مبادئ التمييز» ثابت لا يتغير بتغيير الخط.

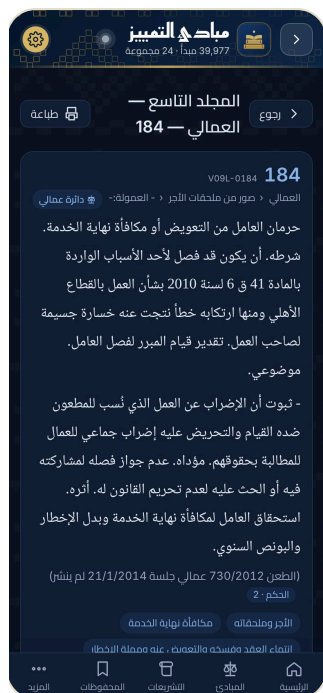


التيافون

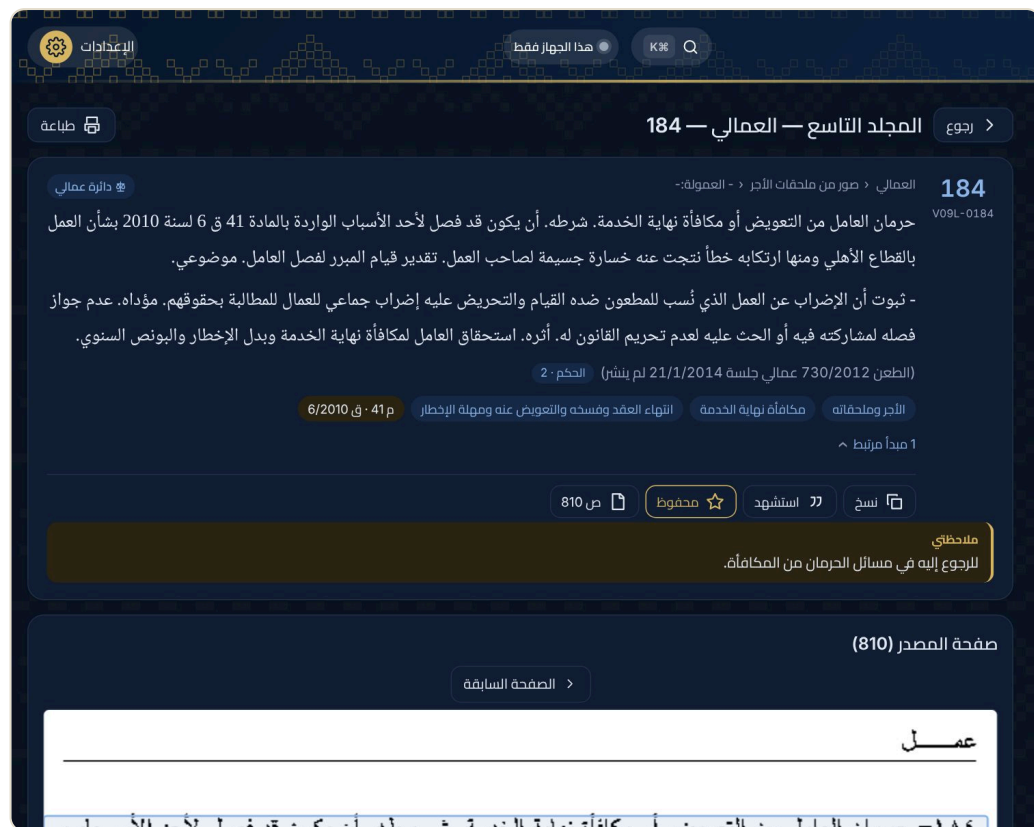


الحاسوب

الإعدادات



الآيفون



الحاسوب

الوضع الداكن

استبيان قصير تقيّم فيه كل قسم وتكتب ملاحظاتك، ثم ترسله بنفسك عبر واتساب أو البريد. التطبيق لا يرسل شيئاً.

خطوات الاستعمال

1. من الإعدادات أو القائمة اضغط «ملاحظاتك واقتراحاتك».
2. لكل قسم اختر: سهل، مقبول، فيه خلل، أو لم أجربه.
3. عند «مقبول» أو «فيه خلل» حدد نوع المشكلة واكتب موضعها واقتراحك.
4. أجب الأسئلة العامة، ثم اضغط «أرسل عبر واتساب» أو «بالبريد» أو «نسخ».

تنبيه: ما تكتبه يُحفظ في جهازك أثناء الكتابة، فلا يضيع إن أغلقت التطبيق.

ملاحظاتك واقتراحاتك
شلم 2 من 9

قيّم ما جزيته من أقسام التطبيق. ما تكتبه يُحفظ في جهازك فقط حتى ترسله أنت بنفسك. والتطبيق لا يرسل شيئاً.

تقييم الأقسام

البحث
الكلمات والعبارات، أرقام الطعون والمواد وسرعة النتائج

☒ سهل وواضح
 ☐ مقبول
 ☐ فيه خلل
 ☐ لم أجربه

☐ سهل وواضح
 ☒ مقبول
 ☐ فيه خلل
 ☐ لم أجربه

قراءة المبدأ ونسخه
عرض النص، النسخ بالرسالة، المشاركة والطباعة

☒ سهل وواضح
 ☐ مقبول
 ☐ فيه خلل
 ☐ لم أجربه

☐ بطء
 ☐ صعوبة الفهم
 ☐ خطأ في النتيجة
 ☐ لا يعمل على جهازي
 ☐ الترتيب مريب
 ☐ ينقصه شيء

الموضوع بدقة واقتراح التحسين

ملاحظاتك واقتراحاتك
شلم 2 من 9

قيّم ما جزيته من أقسام التطبيق. ما تكتبه يُحفظ في جهازك فقط حتى ترسله أنت بنفسك. والتطبيق لا يرسل شيئاً.

تقييم الأقسام

البحث
الكلمات والعبارات، أرقام الطعون والمواد وسرعة النتائج

☒ سهل وواضح
 ☐ مقبول
 ☐ فيه خلل
 ☐ لم أجربه

☐ سهل وواضح
 ☒ مقبول
 ☐ فيه خلل
 ☐ لم أجربه

قراءة المبدأ ونسخه
عرض النص، النسخ بالرسالة، المشاركة والطباعة

☒ سهل وواضح
 ☐ مقبول
 ☐ فيه خلل
 ☐ لم أجربه

☐ بطء
 ☐ صعوبة الفهم
 ☐ خطأ في النتيجة
 ☐ لا يعمل على جهازي
 ☐ الترتيب مريب
 ☐ ينقصه شيء

الموضوع بدقة واقتراح التحسين

الحاسوب

التيّفون

شاشة الملاحظات

صفحة واحدة بتبويبات تحيب عن سؤال: من أين جاءت هذه المبادئ، وهل أثق بها؟ «المصادر والنزاهة»، و«التقارير» (طريقة الاستخراج والفحوص لكل مجموعة)، و«المراجعة البشرية»، و«ما الجديد»، و«البيانات المفتوحة»، و«دليل الاستخدام».

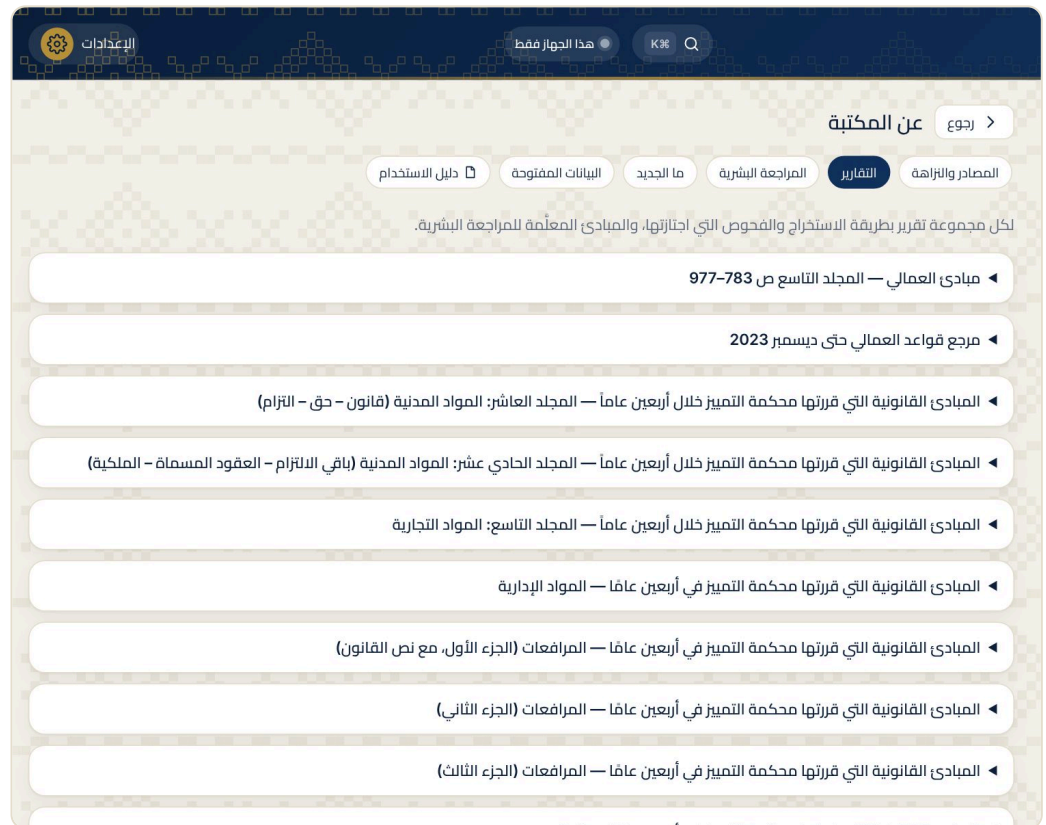
خطوات الاستعمال

1. في الحاسوب: «عن المكتبة» في أسفل القائمة الجانبية. وفي الجوال: من «المزيد».
2. انتقل بين التبويبات أعلى الصفحة.
3. في «التقارير» افتح أي مجموعة لترى إحصاءها وفحوصها وما يحتاج مراجعة.

تنبيه: المبادئ منقولة بنصها كما في مصادرها، وما شكّ في قراءته معلّم «يحتاج مراجعة».



التليفون



الحاسوب

التقارير

مبادئ التمييز

39,977 مبدأ · 24 مجموعة

عن المكتبة

رجوع

ما الجدد

المراجعة البشرية

التقارير

المصادر والزاهة

«مبادئ التمييز» مبادرة شخصية مجانية غير تجارية، تجمع مبادئ محكمة التمييز الكويتية من مجموعات الرسمية وإصدارات مكتبها الفني في مكان واحد، ليسهل البحث فيها ونسخها وطباعتها، ولو دون اتصال.

قواعد الزاهة

- نص كل مبدأ منقول **حرفياً** كما ورد في مصدره. لا يُعاد صياغته ولا يُختصر ولا يُصحح إملائيًا.
- لا يُختَرع مبدأ ولا يُخَمَّن حرف. ما شُكَّ في قراءته يُعَلَّم «بحاجة مراجعة» مع سببه.
- رقم الطعن وتاريخ الجلسة يُحصَّان أليًا ومُقارنان بين المصادر، وكل تعارض يُعَلَّم ولا يُحسم بالتخمين.
- كل مبدأ مربوط بصورة صفحته في المصدر، عند أي شك، **المرجع هو النص المطبوع في المصدر**.
- التصنيف بالموضوع والقانون وصف مساعد، وليس جزءًا من النص.

هذه المكتبة ليست جهة رسمية ولا تصدر عن محكمة التمييز أو وزارة العدل.

المصادر

المجلد التاسع — العمالي 757

المزيد

المحفوظات

التقارير

المبادئ

الرئيسية

الآيفون

الإصدارات

هذا الجهاز فقط

K% Q

عن المكتبة

رجوع

المصادر والزاهة

التقارير

المراجعة البشرية

ما الجديد

البيانات المفتوحة

دليل الاستخدام

«مبادئ التمييز» مبادرة شخصية مجانية غير تجارية، تجمع مبادئ محكمة التمييز الكويتية من مجموعات الرسمية وإصدارات مكتبها الفني في مكان واحد، ليسهل البحث فيها ونسخها وطباعتها، ولو دون اتصال.

قواعد الزاهة

- نص كل مبدأ منقول **حرفياً** كما ورد في مصدره. لا يُعاد صياغته ولا يُختصر ولا يُصحح إملائيًا.
- لا يُختَرع مبدأ ولا يُخَمَّن حرف. ما شُكَّ في قراءته يُعَلَّم «بحاجة مراجعة» مع سببه.
- رقم الطعن وتاريخ الجلسة يُحصَّان أليًا ومُقارنان بين المصادر، وكل تعارض يُعَلَّم ولا يُحسم بالتخمين.
- كل مبدأ مربوط بصورة صفحته في المصدر، عند أي شك، **المرجع هو النص المطبوع في المصدر**.
- التصنيف بالموضوع والقانون وصف مساعد، وليس جزءًا من النص.

هذه المكتبة ليست جهة رسمية ولا تصدر عن محكمة التمييز أو وزارة العدل.

المصادر

المجلد التاسع — العمالي 757

مرجع قواعد العمالي حتى ديسمبر 2023 558

المبادئ القانونية التي قررتها محكمة التمييز خلال أربعين عاماً — المجلد التاسع: المواد التجارية 2,287

المبادئ القانونية التي قررتها محكمة التمييز خلال أربعين عاماً — المجلد 2,036

المبادئ القانونية التي قررتها محكمة التمييز خلال أربعين عاماً — المجلد 2,559

المبادئ القانونية التي قررتها محكمة التمييز خلال أربعين عاماً — المجلد 785

الحاسوب

عن المكتبة